



Sommaire:

Introduction :

Section 1 : Caractère interdisciplinaire du cours de DLF

Droit des Libertés fondamentales

Epreuve 1h -> 2 questions ->

Critères de notations :

- ° Vérification des connaissances (ref au texte, ref au cours etc)
- ° Raisonnement juridique, la maîtrise du vocabulaire juridique
- ° Compétences rédactionnelles (**pas de plan attendu**) + style de rédaction (copie soignée, relue, etc)

Introduction :

Les droits et libertés sont **essentiellement garantie par les droits en France**. Principalement développé a travers le juge administratif, dans le cadre des contentieux qu'il a eu a juger par rapport a la l'égalité de l'action de l'administration. A travers sa jurisprudence, qui visait a empêcher les abus de la part des administrations, abus qui conduisent nécessairement à la violation des droits et libertés des administrés. En France, a été développé un **système de garantie et de protection des Droits et Libertés** principalement accès sur le **travail du juge admin**, ce qui explique que 1) l'étude des D et L faisait partie intégrante des cours de droit admin et 2) il ne s'agissait pas de D et L fondamentaux en tant qu'object d'étude mais de libertés publiques.

A partir des années 90 on constate une évolution dans le titre de la matière enseignée dans les programme de formation des juristes.

Cette évolution s'explique par 2 phénomènes :

– **La fondamentalisation des D et L** : phénomène qui a été engendré et dénommé grâce a la **place de plus en plus importante du juge constitutionnel** en tant que garant des D et L. Grâce a 1971, le Conseil Constitutionnel a pu passer d'un organe créé pour assurer la mise en œuvre effective et efficace du parlementarisme rationalisé, à l'organe garant des droits et libertés.

Comme le soutenait Louis Favoreu, grâce a cette garantie apportée par le juge constitutionnel, nous avons pu assister a une **constitutionnalisation de plus en plus importante des D et L** et donc a une fondamentalisation des libertés considérées jusqu'à lors comme libertés publiques. Elles sont garanties par les textes les plus importants de l'ordre juridique, et leur protection est assurée par un juge spécifique (le juge constitutionnel). Pour Louis F le caractère fondamental des libertés s'explique : par le niveau de garantie prévu par les textes les plus importants et par le niveau de connexion (un juge garant des D et L).

– **La constitutionnalisation de toutes les branches droit** :

Section 1 – Caractère interdisciplinaire du cours de Droit des L

Le cours réunit plusieurs matière du droit privé :

- Le droit constitutionnel
- Le droit administratif (réforme 2000 procédure d'urgence Referé liberté art L521-2 du Code de justice administrative. Cette procédure ne peut être engagée que lorsqu'on peut démontrer qu'il y a une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale pouvant entrainer des conséquences irréversibles.)

- Le droit conventionnel, ou droit de la CEDH
- Le droit de l'Union Européenne : Charte des droits fondamentaux de l'UE de 2000. Initialement elle n'avait pas de valeur juridique contraignante, mais l'a obtenu avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Au regard de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE en matière de droits et libertés garantis dans la charte, le droit de l'Union ne peut pas être exclu dans le cadre de l'étude de cette matière.
- Droit international public : Déclaration Universelle des droits de l'homme, Pactes Internationaux de 1966 : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Suivi par l'adoption d'environ 200 autres conventions, avec le système de protection assuré par les diff commissions spécifiquement créé pour veiller au respect de ces textes.

Section 2 – La nécessité de ce cours

Améliorations des D et L :

Améliorations apportées par la voie législative et par la loi de 1975 de Simone Veil. Ces deux lois ont été constitutionnalisées.

Définition des notions :

→ **Libertés fondamentales** : La liberté est la faculté reconnue à l'homme d'agir de manière autonome. Il s'agit d'un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit un comportement personnel. Toutefois, parce que l'homme vit en société, la liberté de chacun se doit d'être conciliée avec celle des autres. La liberté est une prise de conscience par l'individu, à la fois de nécessité sociale mais aussi de sa propre responsabilité.

Le qualificatif public exprime l'opposabilité de cette liberté à la personne publique, il traduit donc l'intervention des pouvoirs publics, mais l'expression n'est que rarement utilisée au singulier. Les libertés publiques sont reconnues par la Constitution de 58, et enseignées à partir des années 60, et selon la Constitution, ce sont des libertés reconnues aux individus protégées par la loi et garanties par l'Etat. Il s'agit en réalité de l'héritage légué par la DDHC de 1789. **Art 4 : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».**

CM2 : 18/09

→ **Droits des libertés fondamentales :**

→ **Droits de l'homme** : Renvoie à une approche philosophique et universaliste qui dépasse le cadre étatique. Elle est fondée sur l'idée que l'homme possède des droits inaliénables et imprescriptibles du seul fait qu'il s'agit d'un être humain. Ce sont des droits naturels, reconnus à tout être humain indépendamment de sa nationalité ou de son statut juridique. En tant que caractéristiques, les droits de l'homme bénéficient d'un fondement moral et philosophique inspiré de la théorie du jénaturalisme et qui ont une portée universelle. Ces droits ne sont pas forcément justiciables.

Dans le cas de la DDHC, il s'agit d'une déclaration (pas de caractère contraignant)

Dans le cas de la DUDH, le débat sur le caractère contraignant ou non de ce texte n'est toujours pas – au sens de la doctrine

Classification faite sur 3 générations repose sur une approche historique théorisée par Karel Vasak année 70. Cette classification permet d'appréhender l'évolution des droits en lien avec les grandes étapes de l'histoire politique, sociale et juridique des sociétés modernes.

– 1er génération : droits civils et politiques.

Apparu et formalisé à l'issue des révolutions américano-française à la **fin du 18e**. Les droits de première génération sont **essentiellement des droits individuels**. Ils expriment l'idée de limitation du pouvoir de l'Etat, en garantissant aux individus des espaces d'autonomie. Ce sont des libertés négatives, car elles **supposent que l'Etat s'abstienne d'intervenir**. Ces droits trouvent leur fondement dans le **textes fondateurs DDHC de 1789** qui a constitué une référence pour la DUDH et plus particulièrement pour la CEDH. En revanche, même si la CEDH est adoptée 2 ans plus tard, elle ne contient pas de droit économiques et sociaux.

La garantie de ces droits repose sur des mécanismes judiciaire nationaux et internationaux.

– 2e génération : droit économiques, sociaux et culturels

Apparaissent dans les textes constitutionnels au **20e siècle** dans un contexte marqué par l'essor de **l'Etat providence et la prise en compte des inégalités sociales**. A l'inverse des 1ere générations, ces droits supposent au contraire une **intervention active de la part de l'Etat** afin d'en assurer la pleine effectivité. Parmi eux figurent le **droit au travail, la protection sociale, le droit à la santé, à l'instruction**, etc. En France ces droits ont d'abord été garanti par la voie législative à la fin de la 3e République, et par la suite retenu dans le préambule de la Constit de 1946. Mais par la suite ont été consacré au niveau international ou universel du fait de leur introduction dans la DUDH et qui se sont vu par la suite octroyé une place spécifique dans un texte international qui leur est dédié et qui s'est vu doté d'une valeur juridique contraignante : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Leur mise en oeuvre a été en revanche plus progressive et reste toujours dépendante des ressources économiques de chaque Etats, ce qui soulève le défi interne de justiciabilité et de garantie effective.

CM3 : 25/09

– 3e génération : Des droits collectifs ou de solidarité

Ces droits reflètent des préoccupations globales et apparaissent principalement dans la **seconde moitié du 20e siècle**. Nous avons d'abord le droit à la paix, le droit des peuples à l'autodétermination, etc. A partir des années 90 de nouveaux droits sont apparus : **les droits environnementaux** qui sont dérivés dans différents autres droits, comme par exemple le **droit à un environnement sain, droit d'être informé de l'état de l'environnement, le droit d'obtenir la réparation des préjudices subi à l'issue de catastrophes naturelles et technologiques**. Donc la responsabilité de l'état pourrait être démontrée. Ces droits environnementaux sont rapidement suivis par les droits numériques (années 2000). Ensuite, une nouvelle catégorie de droits liés à tout ce que l'on appelle le génie génétique (toutes les questions éthiques et les risques pour les droits et libertés qui peuvent apparaître dans le contexte de don d'organe etc.). Le Conseil de l'Europe a répondu à certaines de ces questions avec un nouveau traité : Convention sur les droits de l'Homme et la bio-médecine. → interdit toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique (interdit les test

prédictifs de maladie générique)

Les interventions sur le génome humain ne peuvent, selon cette convention, être entreprises pour des raisons crématore ou thérapeutique. La convention interdit toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement modifié en vue de créer un être identique.

On constate qu'il y a une très grande hétérogénéité dans la liste de ces droits (**droit à la paix et droits liés au génie génétique**, aucun lien entre les droits).

Une partie de la **doctrine conteste cet élargissement à l'infini de la catégorie des droits de 3e Génération** et soutiennent que les droits numériques, les droits relevant du génie génétique, qui sont principalement liés aux évolutions technologiques, et qui par essence sont des droits individuels et non pas solidaires, contrairement au droit à la paix etc, qui effectivement peuvent être considérés comme des droits solidaires.

Les droits environnementaux sont des droits qui nécessitent l'action d'un seul Etat, voire de la communauté internationale. Mais au **niveau international, la garantie de ces droits relève plutôt de la Soft Law**. En effet, la communauté internationale n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord pour l'adoption d'une convention internationale à visée universelle et à valeur contraignante. On peut nommer ces droits de solidarité, car certes nous subissons tous les conséquences du réchauffement climatique, mais les pays les plus impactés sont les pays les moins avancés.

La communauté internationale a commencé à s'engager de façon plus importante dans la cause environnementale à la suite de Tchernobyl. (catastrophe liée à l'action humaine, catastrophe technologique, et non pas climatique). Le **premier mouvement vient des pays d'Amérique Latine en octroyant une assise constitutionnelle aux droits environnementaux**. Par la suite, ce sont les **pays post-communismes qui ont adopté une nouvelle constitution démocratique à la suite du régime communiste**. Ces pays ont fortement été impactés par la catastrophe Tchernobyl, et que l'Etat n'a pas averti ces citoyens, la nouvelle Constitution comprend le droit des citoyens d'être informé de l'état de l'environnement. A partir du moment où ce droit est formellement garanti, cela implique des actions positives de la part de l'Etat. De plus, le fait de reconnaître le droit à l'environnement dans la constitution implique pour l'Etat **l'obligation de prévenir, d'agir en prévention de tout type de catastrophe**. Si l'Etat ne respecte pas, les victimes peuvent engager la responsabilité de l'Etat.

Dans le cas de la France, un texte a été intégré dans le bloc de constitutionnalité : **la charte de l'environnement 2004**.

Au niveau de l'Europe, compte tenu du fait que ce texte a été adopté en 1993, le texte ne contient aucune référence au droit environnemental, néanmoins la **Cour EDH développe une jurisprudence de plus en plus protectrice en matière environnementale**. Elle réussit à établir cette protection à travers une **interprétation extensive des droits et libertés garanties dans la CEDH**.

On peut avoir une utilisation de l'article 8 de la CEDH (privée et familiale) et utilisation du droit de propriété également garanti en droit conventionnel, notamment l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

On retrouve la limite de cette partie de la doctrine qui souhaiterait créer une 4e génération avec les droits technologiques et du génie génétique, puisqu'il est plus récent que le droit environnemental.

=> Cette classification des Droits et Libertés a l'avantage pédagogique de permettre la **compréhension de la dynamique de l'histoire des D&L mais elle est juridiquement contestable**. Par exemple, le droit à un procès équitable ne peut pas être garanti sans moyen matériel. La garantie de ces moyens matériels implique justement l'adoption d'une approche interventionniste de la part des Etats, et est caractéristique des droits de 2e génération.

Cette typologie donne a tort l'idée d'une hiérarchisation alors que la jurisprudence constitutionnelle et européenne tente de reconnaître une égale dignité a tous les droits, même si leur modalité de garantie diffère.

Un autre type de classification est faite selon la nature juridique des droits. Elle repose sur une approche fonctionnelle des droits fondamentaux : chercher a classer les droits selon leur contenu, objet, ou leur mode d'exercice, en prenant compte le mécanisme de garantie propre a chaque catégorie. Contrairement a la classification en génération, elle n'est pas fondée sur une chronologie mais se concentre sur la nature intrinsèque des droits, ce qui permet une meilleure appréhension de leur régime juridique :

– **Les libertés individuelles** : protègent l'individu contre l'arbitraire de l'Etat et les atteintes a son intégrité physique, morale et psychique. Il s'agit de droits subjectifs fondamentaux rattaché a la personne humaine qui vise a garantir un espace d'autonomie personnel. Parmi ces libertés figure : la liberté d'aller et venir, la liberté perso, le droit à la vie privée ou encore l'inviolabilité du domicile. Ces droits sont protégés par la Constitution, mais aussi par les textes internationaux, dont la CEDH. Leur limitation est strictement encadrée par les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, dont le respect va être assuré tant par le juge national (3 juges français) que par le juge européen.

– **les libertés collectives** : désigne des libertés qui, bien qu'individuellement garanties, s'exercent collectivement, et ont une fonction démocratique essentielle. Elle permet aux individus de se regrouper pour exprimer une opinion, revendiquer des droits, ou même exercer un contre-pouvoir face a l'autorité publique. Parmi ces libertés collectives on trouve : la liberté de réunion , d'association, syndicale, et même la liberté d'expression (individuel et collectif). Ces libertés sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie et bénéficient toutes d'une protection renforcée, notamment par la jurisprudence de la Cour EDH. Mais, elle peuvent faire l'objet de restrictions, plus particulièrement dans le contexte où l'ordre public ou la sécurité publique sont menacés. Néanmoins, le juge (nationaux et euro) vont exercer un contrôle rigoureux afin d'empêcher les abus de pouvoir de la part des autorités publiques en établissant des limites a leur exercice.

– **les droits de solidarité** : regroupe les droits transgénérationnels ou globaux que l'on a déjà retrouvés dans la classification de la 3e génération de droit. Ce sont des droits qui dépassent l'individu, et concernent l'humanité dans un ensemble. (droit à l'auto-détermination des peuples, droits environnementaux, droit au développement durable etc).

Classification selon les sources de reconnaissance :

Cette classification, sur la base de l'origine normative, permet de mieux comprendre leur hiérarchie, leur champ d'application, ainsi que le mécanisme de garantie qui est propre a chaque niveau juridique. Cette typologie est particulièrement utile dans le contexte actuel d'évolution des D&L que l'on connaît tant au niveau national qu'au niveau supra-national. En outre, au niveau supra-national il y a le niveau régional (europe CEDH et onusienne). Chaque source appartenant a un niveau de garantie prévoit des D&L qui ont pu porter une force juridique et une justiciabilité différente.

– **Droits constitutionnels** : Droits reconnus ou consacrés par la Constitution, mais dans le cas de la

France, nous avons une reconnaissance qui est spécifique du fait notamment de l'existence du bloc de constitutionnalité, qui comprend 2 type de sources de garantie : les sources écrites et les sources non-écrites.

-> Sources écrites : Charte de l'environnement, préambule de la constitution 1946, DDHC, Constitution de 1958

-> Sources non écrites : on ne les retrouve pas dans les textes Constit mais sont dégagés par le Conseil constit a travers une interprétation extensive des diff textes a valeur constit et aussi législatives. C'est ce qui a permit la fondamentalisation des D&L qui étaient initialement prévu dans des textes a valeur législatives et donc considéré comme étant des libertés publiques. Parmi ces sources de garanties constit non écrites on peut citer : PFRLR, principes de valeurs constitutionnels, objectifs a valeur constit etc.

- **Droits issus du droit international** : ils proviennent des traités internationaux, ils peuvent toutefois avoir un caractère universel ou régional. Pour les textes internationaux se sont toutes les conventions, traités ou pactes onusiens : DUDH, les deux pactes internationaux de 1966, conventions spécialisées (elles peuvent porter sur un droit ou un groupe de droits spécifiques).

La France a deux types de ratification : **accords a forme solennelle** (ratifié par le parlement) et les **accords de forme simplifiée** (par le Président). L'Etat déclare la ratification et l'entrée en vigueur du traité va intervenir dans un délai qui est généralement prévu dans le traité lui même. Pour les textes relatifs aux droits de l'homme, de manière générale le délais est de 6 mois.

Mais en France il y a une spécificité et on peut se retrouver dans un cas ou le texte international est entré en vigueur du point de vue international, mais pas du point de vue du droit interne. Art 55 de la Constit établi les conditions d'entrée en vigueur d'un traité relatif au droit de l'homme.

Ces textes engagent les Etats au niveau mondial ou régional. Ils sont applicables devant les juridictions françaises a partir du moment ou ils sont ratifié par la France, et contenu du fait qu'il s'agit de texte portant sur les D&L, ils bénéficient généralement d'un effet direct. Permet aux justiciables d'invoquer directement devant n'importe quelle juridiction, le contrôle de conventionnalité.

=> Intérêt de cette typologie entre droits constitutionnels et internationaux : elle cartographie les différents strates normatifs et clarifie la répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions internationales. Elle met aussi en lumière l'existence d'un pluralisme juridique en matière de protection des D&L. Pluralisme qui entraine parfois des tensions, voire de divergences qu'il est impossible de résoudre entre les normes et la manière dont ces normes sont interprétées par les juges compétents.

Ex : le cas du mariage entre les personnes de même sexe. Pas tous les pays membres du Conseil de l'Europe ne reconnaissent cette union. Au niveau européen il n'y a pas de droit conventionnel de mariage entre les personnes de même sexe.

CM4 : 26/09

Quatrième typologie des D&L :

Ils sont protégés en cas de conflits avec d'autres intérêts public ou privés. Deux catégories diff :

- **Droit relatifs** : il s'agit des DL qui peuvent faire l'objet d'une limitation ou de restrictions spécifiques. Mais ces restrictions ne peuvent être générales, elles doivent répondre au principe d'égalité de légitimité et de protectionnalité et enfin ces limitations peuvent être appliquées uniquement sur une période définie du temps – demander suite –

conditions :

- doivent être prévues par la loi
- doivent poursuivre un but légitime et qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique
- respectueuses du principe de proportionnalité → l'autorité qui émet des décisions entraînant des restrictions aux D&L ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi = protéger l'ordre et la sécurité publique, ainsi que les D&L des citoyens

- **Droits absolus** : droits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation, en aucune circonstance, même en cas de crise d'Etat d'urgence ou de menaces graves pour la sécurité nationale. Leur caractère absolu découle de leur valeur universelle ou de leur nature non dérogeable. Quels sont ces droits ?

- interdiction d'atteinte aux droits à la vie, **art 2 CEDH** (sauf en cas de décès résultant d'actes licites de guerre)
- interdiction de la torture **art 3 CEDH**
- interdiction de l'esclavage **art 4 CEDH**
- la principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère **art 7 CEDH**

=> Enumération dans **l'art 15 de la CEDH**. Cet article régit la **manière dont les Etats membres peuvent mettre en oeuvre des régimes d'exception** dans le droit interne, avec les conditions et les conséquences que cette mise en avant entraîne. La notification de la mise en oeuvre de l'art 15 par l'Etat contractant est obligatoire. En l'absence de cette notification, l'Etat partie ne pourra pas invoquer l'art 15 en cas de litige. Dans cette lettre de notification, l'Etat doit **indiquer le type de régime d'exception choisi, sa justification, les possibles conséquences en matière de restriction des D&L et la durée**. Compte tenu du risque d'atteinte aux D&L, la durée se doit d'être limitée. Dans le cas où il y aurait une nécessité de renouveler, prolonger le régime d'exception, au-delà de la date indiquée dans la notification, l'Etat partie est obligé de renvoyer une nouvelle notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe afin d'aborder tous les éléments. Néanmoins, même si cette demande est validée par le Secrétaire G, les **mesures prises par les autorités nationales ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits absolus qui sont spécifiquement énumérés à l'art 15 de la CEDH, notamment alinéa 2**. Dans le cas où il y aurait une atteinte à ces droits, l'Etat va être condamné par la Cour EDH, si elle est saisie. En revanche pour les D&L dit relatifs, des limitations peuvent être acceptées, mais en cas de saisine, le juge de la CEDH va exercer le triple test de contrôle. La différence entre le cas de recours à l'art 15 et le cas de non recours va résider dans le degré de contrôle exercé par le juge européen, son contrôle va être plus souple.

Pour l'instant nous n'avons pas encore d'information en ce qui concerne l'invocation ou non de l'article 15 de la CEDH au moment du Covid => ce contentieux n'a pas encore été jugé

L'établissement de cette liste de droits intangibles n'implique pas uniquement une obligation négative pour l'Etat. Il y a aussi des **obligations positives pour assurer la pleine efficacité à la protection de ces D&L**. → prévenir activement toute violation, et selon la jurisprudence de la Cour EDH, parmi les obligations positives imposées aux Etats on peut citer l'obligation de mener des enquêtes effectives sur des cas ayant conduit à la violation des articles cités (art 2, 3 et 4).

A titre d'exemple, on peut citer **l'arrêt Mazega et autres c. Russie, rendue par la Cour le 17 juillet 2018**. Journaliste qui a dénoncé l'atteinte des D&L en Russie, elle s'est faite tuer mais on a jamais su qui est le commanditaire de ce meurtre. La Cour EDH a condamné la Russie pour absence d'enquête effective, sur le fondement de l'art 2 de la CEDH.

Dans le cas français, quelles sont les situations où des limitations, restrictions aux D&L pourraient être établies ?

En droit français on a plusieurs régimes d'exceptions.

Un régime d'exception est une **situation dans laquelle se trouve un Etat qui, en présence d'un délit grave ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles qui régissent normalement son organisation et ses pouvoirs.** Cette mise en oeuvre a toujours pour effet une aggravation des pouvoirs de police, une limitation des D&L (relatifs), et une atténuation du contrôle de légalité. La conciliation des D&L fondamentaux et de la sécurité publique se fait au profit de cette dernière. C'est la raison pour laquelle les régimes d'exceptions sont considérés comme étant des régimes dangereux pour la démocratie et l'Etat de droit, et que de ce fait leur utilisation doit être limitée.

Le cas de la **France représente des particularités assez importantes par rapport à d'autres Etats,** particularité qui pourrait entraîner des situations facilitant les abus, et donc des violations importantes aux droits et libertés de la part des autorités publiques.

En tant que régime d'exception nous avons l'art 16 de la Constitution (les pleins pouvoirs du Président) → en période de crise, la consécration des pouvoirs au profit du président permet seule la sauvegarde des institutions. Ce régime d'exception n'a été utilisé qu'une seule fois, en 1961 pendant le Putsch militaire en Algérie.

Il existe un autre régime d'exception : l'état de siège. Ce régime d'exception date du Second empire, il s'agit du régime d'exception le plus ancien. Instauré par la loi du 9 août 1849, modifié à plusieurs reprises, et aujourd'hui est **codifié à l'art 36 de la Const de 1958,** et donc mentionné dans le code de la défense à l'art L2121-1 à 2121-8. Ce régime peut être déclaré en cas de **péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.** Il a pour conséquence l'extension des pouvoirs de police, le transferts des pouvoirs aux autorités militaires et création de juridictions militaires. Ces deux régimes sont les **seuls à être prévus dans le texte constitutionnel** et donc réglemente les situations les plus graves pouvant engager un régime d'exception.

Mais il existe d'autres régimes prévus par des lois :

– l'Etat d'urgence : résulte de la loi du 3 avril 1955, loi n°55-385 au terme de l'article 1 de la loi, l'Etat d'urgence peut être décrété sur la totalité ou une partie du territoire métropolitain ou d'autre mer. Il peut être déclenché **en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'évènement présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique.** Dans les zones concernées sont autorisées une série de mesures telles que :

- les **perquisitions administratives** (les préfets ou Ministre de l'Intérieur peuvent ordonner des perquisitions à domicile) l'art 66 de la const prévoit que le juge compétent en matière de liberté individuelle est le juge judiciaire, et lorsqu'on parle de perquisition on se réfère au juge judiciaire.
- Il y a ensuite les **assignations à résidence** : le MI peut assigner à résidence toute personne
- les préfets peuvent **interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes et des véhicules** dans des lieux précis et à des heures précises
- le Gouvernement, peut, par décrets en conseil des ministres, **dissoudre des associations** qui participent à la commission d'actes jugés comme portant atteinte à l'ordre public. En principe, ces mesures cessent en même temps que la fin de l'Etat d'urgence. Elles sont soumises au contrôle du juge admin, mais le juge admin va exercer un contrôle bcp moins rigoureux et de manière générale, lorsque l'on est dans une situation de balance entre D&L et sécurité publique, la balance tourne assez souvent vers la sécurité publique.

=> L'Etat d'urgence a été assez souvent utilisé, (suites aux attentats ou après le Covid), mais il y a aussi eu beaucoup d'applications dans des territoires précis (Nouvelle Calédonie)

Pourquoi ce régime pose un pb en D&L ? C'est un régime d'exception qui est prévu par une loi et pas par le texte constitutionnel. Ceci permet une modification plus rapide, plus simple du texte, permettant à une majorité politique d'imposer des mesures pouvant entraîner des violations graves des D&L. En outre, une majorité politique peut facilement modifier les conditions de mise en oeuvre de ce régime d'exception. C'est là que réside la spécificité française, car **dans les autres pays, les régimes d'exceptions sont mentionnés dans la Constitution**. → les autorités pol se voient imposées des conditions plus strictes en matière de mise en oeuvre de ce régime.

– **État d'urgence sanitaire** : Lors de la crise du covid, les autorités ont jugées que la loi de 1955 n'était pas appropriée pour répondre aux nécessités d'actions politiques afin de faire face à la propagation du virus. Raison pour laquelle a été décidé d'établir un nouveau régime d'exception : Etat d'urgence sanitaire. Là encore, nous avons un **régime d'exception établi par la voie législative**. → ils ont introduit de nouveaux articles au code de la santé publique : art L3131-12 à L3131-20. L'objectif est d'octroyer au gouv les moyens de lutter efficacement contre une catastrophe sanitaire, tout particulièrement une pandémie mettant en péril la santé de la population. Ce régime d'exception est décidé par décret en Conseil des ministres (le législateur n'intervient pas). Il peut être déclaré pour une durée max d'1 mois, le décret détermine le territoire concerné, et c'est uniquement pour sa prolongation, après 30 jours, que le Parlement intervient pour prolonger. La loi portant prolongation va établir la durée de cette nouvelle prolongation. Ce régime **octroie au PM des pouvoirs de police exceptionnels**. Il peut restreindre :

- la liberté d'aller et venir,
- la liberté de réunion,
- la liberté d'entreprendre
- mesures de quarantaines
- interdire la sortie du domicile
- autoriser la réquisitions de biens et de services
- prendre des mesures temporaires de contrôle des prix (on constate que ces mesures qui peuvent être décidées par le PM peuvent être extrêmement attentatoires à un nombre très large de D&L et qui en plus, peut continuer sur une durée assez longue de temps). Ce régime la peut être suivi d'une autre période : sortie de crise. (période actuelle) Pendant cette période là encore, des mesures peuvent être prises, qui peuvent conduire à des violations et restrictions assez importantes des D&L alors que même que ce régime n'est pas prévu juridiquement.

Nous avons donc **2 régimes d'exceptions prévus par la loi**. Nous avons déjà un régime qui constitue un possible risque pour les D&L. La loi de 1955 (droit adopté avant l'adoption de la Const de 58), et donc avant le contrôle de constitutionnalité (et contrôle a priori jusqu'en 2008). → le conseil n'a pas pu se prononcer sur les lois adoptées avant 1958. **Ce régime n'a donc jamais fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité** (jusqu'à l'introduction de la QPC). → le contrôle a posteriori du Conseil a démontré que ce régime était, en certaines dispositions, anticonstitutionnelles. Le Conseil a donc fait une **validation avec réserve**

Le danger de ces régimes réside dans le fait que **leur mise en oeuvre prolongée, conduit à la normalisation de ces régimes d'exceptions**. → trop longue période + sont dans le droit juridique interne en tant que mesure ordinaires et non pas dérogatoires

=> Bien évidemment les **régimes d'exceptions sont nécessaires pour protéger la démocratie**, mais pour que ces pouvoirs ne se retournent pas vers la démocratie elle-même, **il faut que les conditions de**

prises en oeuvre etc soient respectés.

I – Les sources internes de garantie des droits et libertés

Pour exister, les D&L doivent être consacrées par des règles de droit. En l'absence de cadre juridique déterminé, l'absence des prérogatives personnelles reste fragile et aléatoire. La reconnaissance des libertés et donc à la fois l'affirmation de certaines prérogatives de la personne et la mise en place d'un statut juridique qui en conditionne l'exercice effectif. Les procédés de reconnaissance de D&L ne constituent ni quant à leur forme, ni quant à leur contenu, un ensemble parfaitement cohérent et équivoque. Le libéralisme a causé quelques -- essentielles, laissant apparaître une certaine logique dans la reconnaissance des droits, mais celle-ci est toujours le fruit d'un compromis entre l'ordre et la liberté. Les réticences d'un pouvoir à un élargissement des libertés, les évolutions économiques et sociales ont conduit à une construction très empirique du statut des libertés qui s'est traduite par une grande hétérogénéité des normes de reconnaissance et des D&L reconnus. Au-delà des déclarations révolutionnaires et des textes internationaux qui ont affirmé les différents D&L, il y a la mise en application concrète, pratique de ces D&L, on est alors conduit à l'examen des sources, d'affirmation et de mise en pratique, ces sources qui constituent quelque part la réalisation d'affirmations et déclarations solennelles parfois très anciennes dans les textes contemporains.

Section 1 : La source constitutionnelle

Paragraphe 1 : La situation avant 1958

Il n'y a pas eu de consécration constitutionnelle des libertés dans la Constitution du 19^e siècle, ou alors exceptionnellement, comme dans la Constitution de 1848. La Constitution de 1958 en particulier ne s'intéresse pas aux D&L. Face à ce silence, il y a des hésitations, des problèmes non résolus, des demi-choix, dont l'un fut la DDHC et toutes les polémiques qui, quant à la valeur juridique de ce texte, ont duré jusqu'en 1971.

A– La polémique relative à la DDHC

Deux thèses se sont affrontées en ce qui concerne la valeur de ce texte :

– Thèse qui soutenait l'idée d'une valeur juridique des déclarations des droits contenus dans le texte en droit positif, et même d'une valeur supérieure aux autres normes juridiques. Les représentants de ce courant défendaient l'idée d'une valeur supra-constitutionnelle de la DDHC. Cette thèse se fonde sur 2 raisons principales :

- Le principe du droit naturel : explique le caractère supérieur de la DDHC à toute règle juridique. De ce fait, il y aurait une nature intrinsèquement supérieure de ces principes.
- Le pouvoir constituant n'est pas totalement absolu. C'est la thèse défendue par Leon Duguit. Le pouvoir constituant serait tenu par l'obligation de respecter les principes définis par la DDHC du fait de sa valeur supra-constitutionnelle.

– La DDHC avait une simple valeur philosophique et morale et notamment Malerbe qui disait que « la DDHC n'avait la portée dogmatique d'une déclaration de vérité philosophique ». Deux raisons principales :

- les principes prévus dans la DDHC sont trop généraux et vagues
- la Constitution de 1791 contenait un titre 1 sur la garantie du droit. Celle de 1848 contenait un chapitre 2 sur les devoirs des citoyens garantie par la constit.

CM5 : 2/10

B– La consécration de certains principes de la DDHC par le juge

Le juge admin (pas le premier, suivit l'initiative du juge judiciaire) arrêt, 7 juillet 1950, Dehaene. Inégalité de la décision car portait atteinte aux D&L. Dans ses conclusions, le commissaire du gouv, Gazier, relève l'existence des principes qui doivent être appliqués par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et qui correspondent à des principes généraux de droit.

La constit de 1946 était déjà en vigueur mais le problème c'est que la DDHC n'avait pas de valeur juridique contraignante. Le CE a dégagé un principe G de droit : le droit de grève, sur le fondement du préambule de la constit de 1946.

C'est avec cet arrêt que le CE a commencé le processus de reconnaissance de D&L fondamentaux, en mettant les bases de la construction du bloc de constitutionnalité. Arrêt 12 fév 1960, Société EKY, le CE a suivi ce même raisonnement mais cette fois-ci, il a fait référence à la DDHC, et notamment examiné la régularité d'un décret soumis au contrôle de légalité, au regard de l'art 8 de la DDHC et, ce faisant, a pu dégager un nouv principe G du droit : le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Conformément à l'art 15 de la DUDH, la non rétroactivité fait partie des principes fondamentaux. → valeur de droit intangible.

L'intervention du CE fait suite à une initiative déjà engagée par le juge judiciaire. Nous avons eu une décision rendue par première instance (tribunal civil de la Seine, 22 janvier 1947), qui a rendu une décision sur litige simple de succession. Dans ce jugement, le juge de PI a annulé un testament, où une grand mère prévoyait un legs à sa petite fille à condition qu'elle n'épouse pas un juif. Le Tribunal fait ref au premier alinéa du préambule de 1946, prévoit que tout être humain, sans distinction de race, religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés.

Ces 3 exemples ont constitué le point de départ de la fondamentalisation des D&L. Ce processus a commencé par une étape de régression : tout ces droits sont prévus par la DDHC ou par le préambule de 46, qui par essence sont des textes fondamentaux, mais pour en garantir l'effectivité, le juge les a rétrogradés au nom de principe G de droit. Les juges ont pu mettre en place un mécanisme de garantie effective de D&L qui était contenu dans ces textes fonda mais qui était dépourvu de valeur juridique contraignante.

A travers cette JP à la foi audacieuse et risquée, les juges ont trouvé un moyen pour consacrer la DDHC qui a commencé à faire partie du cœur du système de D&L en France.

Ce texte composé de 17 articles, est de facto un texte qui peut être rapproché à la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 de Jefferson. Ce texte s'ouvre sur un préambule dont la portée universaliste demeure l'un des fondements de l'esprit public américain.

Ce préambule dit que « nous tenant pour évidente, par elles mêmes les vérités suivantes :

- tous les hommes sont créés égaux
- sont doués par le créateur de certains droits inaliénables
- parmi ces droits se trouve : la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
- les gouvernements sont établis par les Hommes pour garantir ses droits

Parmi les députés siégeait des hommes proches de la révolution américaine : Condorcet, etc.

Les 2 déclarations sont néanmoins différentes, notamment du fait d'un **contexte politique différent**. En effet, la Déclaration française proclame le principe d'égalité, très affirmé. Alors que l'esclavage ne permet pas aux américains...

La DDHC ne fait pas référence au bonheur.

Dans la DDHC, chaque article condamne les principes, les institutions et les pratiques de l'ancien régime.
→ l'absolutisme, l'arbitraire, l'administration centralisée

Ces auteurs exposent un ensemble de droits qui appartiennent à tout individu : les droits de l'homme sont des droits naturels conférés non pas par la société mais la nature elle-même.

C'est ainsi, qu'en vertu de l'**art 1er**, il est déclaré que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Par conséquent, ce sont des droits inaliénables auxquels l'homme ne peut pas renoncer. Mis à part la garantie des droits de l'homme il y a aussi des droits qui concernent le citoyen. Mais ces droits ne se conçoivent qu'une fois que la société est fondée. Il y a donc une différence de nature entre les D de l'homme et les D du citoyen. En effet, les D du C sont le corollaire des D de l'homme, du fait notamment que ceux-ci apparaissent —

L'**art 2 de la DDHC** énumère les droits naturels et imprescriptibles de l'homme antérieurs à toute société constituée, qui sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Plusieurs autres articles sont consacrés à la liberté, ce qui démontre l'importance qui lui est accordée par les auteurs (**art 4 et 5, ainsi que 7, 8 et 9**, qui précisent les caractéristiques de la liberté individuelle, tel que la présomption d'innocence)

2 autres articles :

Les **art 10 et 11** qui portent sur la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de conscience.

Le principe d'égalité est garanti à l'**art 1er de la DDHC**, mais nous avons d'autres articles qui y font référence, l'objectif étant notamment de renforcer le niveau de garantie. Ex : **art 6 de la DDHC**, qui établit le principe d'égalité face à la loi, ou encore l'**art 13** qui garantit l'égalité devant l'impôt.

Le droit de propriété est retrouvé 2 fois dans la DDHC, article 2 complété par l'art 17. L'**art 17** prévoit notamment que ce droit, contenu du fait de son caractère inviolable et sacré, il ne peut pas être violé, à l'exception des cas où il existe une nécessité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Ces droits font partie de la première génération des droits.

C- Le préambule de la constitution de 1946

Affirme des droits économiques et sociaux, qui sont présentés dans le préambule comme étant des principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.

10 articles :

- garantie pour la femme, dans tous les domaines, de droits égaux à ceux de l'homme
- le droit d'asile sur le territoire de la République pour toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté.
- le droit d'obtenir un emploi et le devoir de travailler
- le droit à l'action syndicale
- droit de grève
- droit de la participation et à la détermination collective des conditions de travail + gestion des entreprises
- droit à la protection de la santé
- sécurité matérielle
- repos et loisirs
- égal accès à l'instruction, culture etc

Là encore nous sommes face à un texte qui était dépourvu de valeur juridique contraignante.

Le préambule de 46 avait contribué à relancer la polémique autour de la valeur des textes garantissant les D&L en France.

3 camps qui s'affrontent :

- le préambule n'a aucune valeur juridique
- le préambule devait être considéré comme ayant une valeur législative (Riverau, etc)
- le préambule de la constit de 46 contenait des principes suffisamment précis, raison pour laquelle il fallait lui reconnaître une valeur constitutionnelle

Au regard de la JP vu plus haut, nous avons vu que la position des juges a été de leur octroyer une valeur supra-législative (mais pas encore constitutionnelle)

Paragraphe 2 : La situation sous la Ve République

A– La constitution de 1958

Existence d'une source constit des D&L mais extrêmement limitée, car, au sein du texte constit, nous avons retrouvé aujourd'hui, après certains amendements, 9 articles qui portent soit exclusivement, soit de façon indirecte, sur les D&L.

D'abord le préambule de 58 prévoit que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale, tel qu'ils sont définis par la déclaration de 1789, confirmé et complété par le préambule de la constitution de 46.

Ce texte a été le texte du préambule de la constitution telle qu'entrée en vigueur en 1958.

De nos jours, il y a également la référence à la Charte de l'environnement de 2004.

En ce qui concerne le contenu de la Constitution elle-même, nous avons un certain nombre de droits qui sont garantis tout au long du texte :

- Art 1 affirme l'égalité devant la loi
- Art 3 défend la liberté politique (qualité du suffrage, universel égal et secret)
- Art 4 proclame la liberté des parties et des groupements politiques
- Art 34 qui porte sur la compétence du législateur : certains alinéas seulement
- Art 61-1 prévoit la QPC

- Art 66 : nul ne peut être arbitrairement détenu et l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par le droit.
- Art 66-1 : prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort (droit à la vie)
- Art 71-1 : introduit par la révision de la constit de 2008 et qui a assuré une assise constit au défenseur des droits (autorité admin indépendante)
- Art 72 qui prévoit que les conditions essentielles d'exercice, de liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti sont exclus du champ d'expérimentation qui peut constituer d'une dérogation offerte aux collectivités territoriales

B– La charte de l'environnement

Engagement politique pris par Jacques Chirac lors des campagnes présidentielles de 2002. Il a ordonné la création d'une commission chargée d'élaborer un texte que la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a intégré dans le préambule de la Constitution de 1958.

En 2005, le préambule de la constit de 58 bénéficiait déjà d'une valeur juridique contraignante. Elle a été confirmée autant par le CC que par le CE.

- Conseil Constitutionnel : **décision 19 juin 2008 : 2008-554.DC** (contrôle a priori) : le Conseil Constit a reconnu la valeur juridique contraignante de la charte de l'environnement
- Conseil d'Etat : Le **3 octobre 2008, Commune d'Annecy** : reconnaît à son tour la valeur juridique contraignante de la charte de l'environnement.

CM6 : 9/10

Les différentes garanties et obligations prévues dans cette charte :

- **Art 1er** : **chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé** → garantie assez large du fait que le pouvoir constituant dérivé utilise le terme de chacun
- **Art 2** : **établi un devoir pour toute personnes de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.** → montre que les auteurs de la charte ont souhaité affirmer des droits mais également des devoirs. Difficulté de mesurer son effectivité, notamment quant aux devoirs imposés par l'art 2.
- **Art 3, 4 et 5** : **posent de véritables obligations qui instituent des responsabilités pouvant entraîner des sanctions.** → obligation pour toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement, ou à défaut en limiter les conséquences. Toute personne doit aussi contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Il y a également une référence très importantes à l'état des connaissances scientifiques, et justement, ce critère là va être utilisé par le juge lorsqu'il va apprécier si l'autorité publique a pris ou non les mesures nécessaires pour prévenir, protéger l'environnement, au regard de l'ensemble des informations auxquelles on a accès, afin de pouvoir définir le niveau de risque ainsi que les mesures devant être prises pour empêcher les atteintes à l'environnement et les conséquences qui en découlent.
- **Art 6 et 7** : **sont des droits nouveaux qu s'imposent aux devoirs publics** → ils doivent notamment promouvoir un développement durable. Elles doivent concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, avec le développement économique et le développement social.

C'est sur le fondement de ces articles, que chaque individu a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement, détenu par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

– **Art 8, 9 et 10 : énoncent des principes déclaratifs** → on ne peut pas invoquer dans le cadre d'une QPC car se sont des déclarations. Ils constituent des exigences dont la portée est incertaine pour l'instant. Ces articles édictent des conduites aux pouvoirs publics mais leur portée juridique reste ferme. Par exemple l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs réunis dans la charte, ainsi que la recherche et l'innovation.

⇒ La question de l'opposabilité de cette charte s'est posée : car c'est un texte à part.

Mais le CE et le CC sont intervenus pour confirmer : **Conseil Constit 18 juin 2008, n°2008–564DC**, le conseil a reconnu la valeur juridique de la charte en tant que partie de la Constitution de 1958.

Le **CE, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy**, précise que l'ensemble des droits et devoirs défini dans la charte de l'environnement et à l'instar de toutes celles qui procèdent du préambule de la Constitution ont valeur constitutionnelle.

Paragraphe 3 : La multiplication des normes non écrites

Sous la Ve République, nous avons assisté à l'apparition de certains D&L qui ont été dégagés par les juges, et plus particulièrement par le juge constitutionnel.

A– Les principes fondamentaux reconnus par les droits de la République (PFRLR)

Les débats constitutifs ne renseignent pas bcp sur la définition et le contenu de PFRLR auquel il est fait ref dans le préambule de la constit. Nous avons une diff entre les deux principes clefs dans le préambule :

- nécessaire à notre temps : libération des principes
- reconnus par les droits de la République : pas de libération

C'est le CC qui avec sa décision du 16 juillet 1971, a marqué le début d'une nouvelle forme de garantie des D&L par la voie jurisprudentielle en dégagant de nouveaux principes. Pendant les 20 ans qui ont suivis cette décision de 71, le Conseil Constit a dégagé un ensemble de principes qualifiés de PFRLR.

Le premier principe dégagé :

- liberté d'association
- liberté de l'enseignement
- respect des droits de la défense
- indépendance de la juridiction admin
- indépendance des profs d'université

La catégorie de ces principes fondamentaux est tellement hétéroclite que le Conseil Constitutionnel a dû se résoudre à fixer des critères d'identifications → **décision du 20 juillet 1988, n°88–244DC**.

On peut désormais affirmer qu'un tel principe doit remplir 4 conditions :

- le principe doit trouver sa source dans une loi
- la loi en cause doit être républicaine

- la loi républicaine doit être antérieure à la Constitution de 1946
- le principe n'a reçu aucune exception entre l'entrée en vigueur de la loi et 1946

Cette décision de 88 a marqué un coup d'arrêt. Jusqu'en 2002 le CC n'a plus consacré aucun nouveau PFRLR. En 2002, il s'est agi de la [décision du 22 août 2002](#), où le CC a découvert un PFRLR en matière de justice des mineurs, principe qui a d'ailleurs été reconfirmé dans plusieurs décisions dans le cadre de la QPC.

Depuis 2002 il a reconnu un seul autre PFRLR : la conservation du droit dérogatoire à l'Alsace-Moselle. [Décision du 5 août 2011, n°2011-157QPC](#), le Conseil a estimé que le maintien de ce statut dérogatoire pour l'Alsace Moselle constituait un PRFLR.

En 2013, il a eu l'occasion d'admettre un autre PRFLR, en matière de mariage pour tous. Les auteurs de la saisine soutenaient qu'un PRFLR réservait le mariage à un couple d'homme et femme. Sur le plan juridique, ils avaient de sérieux arguments qu'ils pouvaient faire valoir, en accord avec la JP du conseil constit :

- les dispositions relatives au mariage hétérosexuel figure dans le code civil de 1804, c'est à dire une loi républicaine qui est antérieure à 1946, et qui n'a jamais été remise en cause. → Les 3 critères sont présents.

→ mais le CC n'avait aucune envie de s'immiscer dans ce débat politique. Pour rejeter cette saisine, il a enrichi sa compréhension des PRFLR. Désormais, il faut que la règle alléguée intéresse soit les D&L, soit la souveraineté nationale, soit l'organisation des pouvoirs publics. → le conseil a encore réduit la possibilité d'une existence de PFRLR.

=> Compte tenu de cette JP, la catégorie des PRFLR est en perte de vitesse (plus aucune décision depuis 2013)

Néanmoins cette perte de vitesse peut s'expliquer aussi par une autre trouvaille du conseil constit : la possibilité de dégager des principes à valeur constitutionnelle

B-Les principes à valeur Constitutionnelle (PVC)

Nous avons par exemple la liberté d'aller et venir : CC, 12 juillet 1979. La déclaration de PVC s'est accélérée à partir des années 80, coïncidence entre la fixation du cadre des PFRLR, adopte une autre méthode, dégager des PVC. On a aussi un principe – 25 juillet 1979

Autre PVC : sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, décision du 27 juillet 1994.

Décisions plus récentes dans lesquelles le CC a dégagé de nouveaux PVC, le plus connu date de 2018, le principe de la fraternité. Le CC a conclu que ce principe, prévu à l'art 2 de la Constitution de 58 revêt d'une valeur constitutionnelle, reconnaissant ainsi un nouveau droit figurant dans le bloc de Constitution. Ce principe a été dégagé dans la [décision rendue le 6 juillet 2018, n° 2018-717 / 718 QPC](#).

Le CC a jugé que la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national constituait un PVC découlant de [l'art 2 de la Constitution française](#), et notamment du principe de fraternité.

Dernière décision du CC, du 8 décembre 2023 le CC a étendu pour la première fois le droit de se taire découlant de [l'art 9 de la DDHC](#), à une personne mise en cause, non pas dans le cadre d'une procédure pénale, mais dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

-> Le CC a créé un nouveau droit pour tout justiciable qui n'est pas forcément concerné par une procédure pénale.

A la lecture des décisions du CC, on peut constater que pour pouvoir dégager un nouveau PVC, le conseil va tjr faire référence à un ou plusieurs articles contenu dans l'un des textes écrits, faisant partis du bloc de constit.

Bien évidemment, cette pratique du CC est sujette à des critiques : excuse pour utiliser n'importe quel article d'un des 4 textes du bloc de constit, de manière séparée ou de manière combinée, afin de pouvoir faire évoluer les instruments de garantie de D&L.

-> Quelle serait la solution pour ne pas permettre au C d'utiliser ces techniques ?

C- Les objectif de valeur constitutionnels (OVC)

A la suite de certaines constit étrangères qui font une place assez large aux objectifs imposés aux pouvoirs politiques, le CC a consacré à son tour ce qu'il a appelé les OVC. Ceux-ci font leur apparition explicite pour la première fois dans la **décision n°82-141DC du 27 juillet 1982**, dans laquelle le Conseil affirme qu'il appartient au législateur de concilier l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de **l'art 11 de la DDHC** avec les objectifs de la valeur constit que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression sociaux culturels.

Il ya une partie de la doctrine qui considère que les OVC font partis du bloc de constit, et une partie qui considère que non, car objectif proposé aux services publics.

=> La position adoptée par le conseil dans le cadre de la QPC penche plutôt du côté de la doctrine qui ne pense pas que ça fait partie du bloc. Ou du moins, ces OVC ne sont pas des D&L garanti par le constit pouvant être invoqué dans le cadre de la QPC.

Mise à part la décision de 82, il y en a d'autre qui évoquent des OVC. Notamment CC, **16 décembre 1999 n°99-421DC**, sur la lutte contre la fraude fiscale.

Il y a également l'accès pour toute personne à un logement décent, principe dégagé par le CC, décision du 19 janvier 1995.

Mais encore l'OVC de l'illégalité de la loi, par décision du 27 nov 2001.

On peut affirmer que les OVC renvoient plus à une obligation de moyens que de résultats. À ce titre, les OVC sont considérés comme étant à la marge du bloc de constit, et qui perdent en efficacité sur le plan du niveau de garanti et de protection des D&L, du fait de cette place qui n'est pas totalement définie est qui est discutée.

CM7 : 10/10

Section 2 : Les sources législatives

Paragraphe 1 : la place fondamentale de la source législative sous la IIIe et IVe République

Après plusieurs régimes autoritaires dans lesquels l'attachement à la loi a connu un fort recul, la III^e République a permis à la source législative de se réapproprier la place centrale, qui est devenue la source principale du droit dans l'ordre juridique français. Cette situation est également due au contexte politique, et notamment aux nouvelles institutions relationnelles qui se sont instaurées à la suite du discours du Président Grevy. Au cours de son discours d'investiture, il s'est engagé à ne pas utiliser son droit de dissolution, ce qui a entraîné un déséquilibre croissant de la séparation des pouvoirs, au profit du législateur. Par ce discours, le Président Grevy a mis en place une coutume constitutionnelle, ayant donné lieu à l'absence de dissolutions de la chambre basse du Parlement, c'est la raison pour laquelle cette pratique a été appelée la Constitution Grévy.

Les trois lois constitutionnelles de 1864 portent sur l'organisation constitutionnelle. La DDHC étant purement symbolique, il n'y avait pas de texte garantissant les D&L fondamentaux. Ce contexte a permis au législateur de s'affirmer comme un véritable défenseur des D&L. Aujourd'hui dans l'ordre juridique français nous avons des lois qui restent essentielles en la matière.

-
- **Loi du 30 juin 1881** : organise la liberté de réunion. → loi assez courtes, 13 articles, qui pose le principe que les réunions publiques sont libres, tout en prévoyant leur modalité de déclaration et d'organisation ainsi que les sanctions en cas d'infraction
- **Loi du 29 juillet 1881** : la liberté de la presse → a consacré et aménagé de manière très libérale la liberté de la presse. La loi, contrairement à la loi précédente, comportait 70 articles. Elle traite de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique et de l'affichage. Certains articles sont également relatifs aux crimes et délits commis par voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, ainsi qu'aux poursuites et à la répression en la matière
- **Loi du 1 juillet 1901** : affirme la liberté d'association → Initialement 35 articles, mais qui a par la suite été abrégé, avec la suppression notamment de son titre 4 qui portait sur les associations étrangères.
- **Loi du 9 décembre 1905** : la loi sur la laïcité, séparation église / Etat → considéré comme étant le texte fondateur de la laïcité en France. Elle garantit en premier lieu la liberté de conscience et il en résulte le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion, la garantie du libre exercice du culte, ainsi que l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. Cette loi a mis fin au régime du Concordat mis en place par Napoléon en 1802. Elle a établi la neutralité de l'Etat vis-à-vis de l'ensemble des religions. La puissance publique a pour mission de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public.

⇒ Loi qui ont retranscrit dans le droit français les différentes dispositions présentes dans la DDHC mais qui n'avaient pas de valeur juridique contraignante.

—: le socle législatif des libertés liées au travail

- **Loi du 21 mars 1884** : autorise les syndicats professionnels ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques industriels, commerciaux et agricoles.
- **Loi du 2 novembre 1892** : aménage le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels. → temps max de travail de 11 heures par jours. Interdiction de travail pour les mineurs de -13ans. Réglementation voir interdiction du travail de nuit.

- **Loi du 13 juillet 1906** : établi le repos hebdomadaire en faveur des employés et des ouvriers en interdisant de travailler plus de 6 jours consécutifs.
- **Loi du 20 juin 1936** : institue un congé payé annuel dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture.

=> Ces libertés sont restées assez fragiles, car toutes prévu par la loi législative -> peut être facilement révisé, ce qui rendais la garantie des D&L extrêmement fragile. C'est la raison pour laquelle le constituant de 1946 a décidé de reprendre toutes ces garanties sociaux-économiques reconnues par la voie législative dans le Préambule de la Constit de 46 en les qualifiant même de principes particulièrement nécessaires a notre temps.

-> Le Préambule de la Constit fait référence a 2 types de principes : les principes particulièrement nécessaires a notre temps et les PFRLR.

Paragraphe 2 : La limitation actuelle de la source législative

On a constaté sous la IV et plus particulièrement sous la Ve le recul de la source législative en tant que garant des D&L. Plusieurs éléments se sont additionnés pour entrainer ce recul. D'abord, la logique de la Ve apportant une place centrale aux pouvoirs exécutifs. Cette logique tranche avec les républiques précédentes. Le rapport entre **l'article 34** et **l'art 37 de la Constitution** conduit pour la première fois en France a une limitation du domaine de la loi.

En outre, **l'art 38 de la Constitution** permet au pouv exécutif d'intervenir par une réglementation par la voie des ordonnances, dans le domaine législatif.

Autre explication a la limitation de la place du législateur sous la Ve rep en tant que garant des D&L réside dans le développement cette fois ci inattendue du Conseil Constitutionnel. Or, au moment de la création de la Ve personne n'avait prévu le Conseil comme garant des D&L, mais plutôt comme devant veiller au rationalisme parlementarisé. Grace a sa JP, développée plus particulièrement a partir de 1971, le Conseil a doté la source constitutionnelle d'une place centrale en terme de D&L dans l'ordre juridique français. En octroyant cette place centrale, la source législative a perdu sa place importante et son prestige.

-> Il y a d'autres causes, tes que le déficit démocratique, etc. En raison de la technicité des lois, on assiste a un contrôle des lois du pouv exécutif sur l'élaboration de la loi. Nous pouvons également expliquer cette situation par certaines pratiques pouvant être qualifiées d'abusives de la part du pouvoir exécutif, tel que l'interventionnisme pendant les périodes de régime d'exception, tel que le recours à des mécanismes permettant de contourner ou de réduire le développement parlementaire (technique du vote bloqué, recours à **l'art 49.3**, etc). Toutes ces pratiques conduisent au renforcement du rôle du pouv exécutif au détriment du pouvoir législatif et a un effacement de la place du législateur en tant que garant des D&L.

Section 3 : Les autres sources

Paragraphe 1 : La sources réglementaires

Il y a d'abord la compétence subsidiaire du pouv réglementaire. Dans de nombreux domaine le législateur pose de nombreux principe dans le pouvoir adopté, et le pouv réglementaire en assure l'application. Cette application est fonda parce que c'est le sort concret, pratique des libertés

publiques qui est en jeu.

Cette application va être assurée par des décrets d'application. Il s'avère que le pouvoir réglementaire dispose d'une place assez importante en tant que garant des D&L. → Aucune loi ne peut être adoptée et produire des effets sur l'ensemble des règles qu'elle contient. Un décret d'application doit donc être adopté, pour que la loi puisse être appliquée.

Le degrés d'intervention du pouvoir exécutif peut aussi varier en fonction du régime d'intervention. Cad que le pouvoir exécutif peut intervenir en situation dite normale, et donc dans ce cas nous allons avoir une application habituelle des **art 37** et **38 de la Const** et de compétences subsidiaires, et d'autre part le pouvoir réglementaire qui va intervenir en situation de crise, avec notamment la mise en oeuvre des diff régimes d'exception. Dans ces situations de crise, le pouvoir réglementaire va connaître un renforcement de ces compétences d'intervention et donc un impact renforcé sur les D&L.

Paragraphe 2 : La source jurisprudentielle

La réalité de cette source : certains auteurs rejettent catégoriquement la fonction normative de la JP. Cette position est due à l'idéologie révolutionnaire selon laquelle le juge est la bouche qui dit la loi selon Montesquieu. C'est la raison pour laquelle la JP ne serait qu'une interprétation des textes et ne pourraient pas être considérés comme une source de garantie des D&L. En réalité, le juge quel qu'il soit apparaît incontestablement comme une source ou un garant des D&L. L'étude de la JP du Conseil Constit ou du CE nous permet de constater l'apport important en la matière.

D'abord nous avons le **juge constit**, et en étudiant les PFRLR, les PVC et les OVC, nous avons pu découvrir l'étendu du travail interprétatif du CConstit, et la conséquence de sa JP sur le développement du niveau de garantie des D&L sur le plan constit en France.

Le **juge judiciaire** occupe une place essentielle en matière de liberté publique, c'est le gardien des libertés indiv en vertu de **l'art 46 de la Const**, et à travers sa JP un nombre très important de garantie procédurales a pu être établi sur le fondement des évolutions enregistrés au niveau européen.

De son côté, le **juge admin** a aussi apporté sa pierre à la construction de l'édifice des libertés publiques à travers dif éléments de sa JP : le contrôle de plus en plus étroit du pouvoir discrétionnaire de l'administration (ex : la théorie des principes généraux du droit). En l'absence de garantie constit de certains D&L, le juge Administratif a dégagé un nombre importants de principes généraux de droits, assurant ainsi une protection renforcée aux administrés face à l'administration.

→ **Arrêt Dame Peynet, 8 juin 1973**, par lequel le CE a établi l'interdiction de licencier une salarié enceinte en tant que principe général du droit.

→ **Arrêt Gisti 8 décembre 1978** dans lequel le CE a dégagé un nouveau principe de droits garantissant le droit des travailleurs immigrés de mener une vie familiale normale.

→ **Arrêt 2 avril 1982, Ville de Toulouse c/ Dame Aragnou**, le juge admin a posé l'obligation pour l'administration de verser à ses agents non titulaires de la fonction publique une rémunération au moins égal au SMIC.

Le CE s'est également aventuré sur le terrain des PFRLR, initiative qui lui a valu de nombreuses critiques, c'est la raison pour laquelle il a abandonné l'idée de s'auto-octroyer une compétence en la matière.

II - Les sources internationales

Au cours du 18^e siècle, plusieurs Etats européens intègrent dans leur Constitution la protection des D&L (constit Polonaise, constit allemande, etc.). On assiste aussi à l'élaboration de nouveau type de texte avec l'élaboration de nouveaux droits figurants dans les constit des Etats communistes, qui se caractérise par un rejet des droits naturels, mais par une garantie renforcée des droits économiques et sociaux, octroyant de ce fait une place centrale à l'Etat dans leur réglementation et mise en oeuvre. La société internationale est en quelque sorte prise par l'euphorie des libertés. Cette idéalisme qui culmine d'abord la période de l'entre 2 guerre, abouti à la création de la société des nations (SDN). Mais pas à l'élaboration d'une déclaration mondiale visant à garantir les D&L. De plus, la crise des années 30 qui voit reflourir le nationalisme s'instaure rapidement dans le monde occidental, ce qui a constitué un frein à l'aboutissement des évolutions qui venaient de commencer sur le plan international. C'est après la SGM que les préoccupations pour les D&L apparaissent plus présentes. Les premiers textes internationaux visant la garantie des D&L vont apparaître et vont marquer le début de la construction d'un nombre très importants de textes internationaux, garantissant les D&L.

Section 1 : la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (DUDH)

Paragraphe 1 : L'adoption de la DUDH

Nous avons d'abord la signature de la charte de l'ONU du 25 juin 1945, à San Francisco qui prévoit l'objectif de la communauté internationale de développer et encourager le respect des droits de l'homme. C'est dans le cadre de cet objectif qu'intervient la création d'une commission des droits de l'homme (CDH) au sein de l'ONU pour rédiger un projet de texte international régissant les D&L. Ce projet est finalement devenu la DUDH, dont le vote est intervenu le 10 décembre 1948, au sein de l'assemblée générale de l'ONU réunie à Paris.

La décl^a est adoptée par l'AG à l'unanimité, ce qui été nécessaire pour la crédibilité et la portée du texte, mais avec cependant 8 abstentions (6 Etats du bloc soviétique, l'Afrique du Sud, et l'Arabie Saoudite). Parmi les principaux investigateurs du texte qui vont participer à sa rédaction, on peut relever la présence de René Cassin, qui sera désigné prix Nobel de la Paix en 1968.

Cette déclaration se situe dans la lignée de la déclaration française. L'aspect libéral qui domine le texte a déplu aux Etats du bloc communiste. Cet aspect libéral apparaît à travers diff expressions figurants dans le préambule de la Constit (droits égaux et inaliénables, etc.).

Dans le cadre des négociations sur le contenu final de la déclaration, les oppositions manifestes qui sont apparues ont été d'ordre idéologique. Les pays occidentaux défendant la conception libérale des D&L avec une conception renforcée des droits politiques et sociaux, et en face le bloc soviétique opposé à cette garantie et défendant la conception sociale des Etats, et réclamant de ce fait l'introduction dans ce texte de la garantie des droits économiques et sociaux. C'est ce qui explique la présence de ces droits dans le texte de la DDH.

L'Arabie Saoudite qui s'est abstenue du vote contestait la partie du texte qui portait sur les questions relative à la liberté religieuse. C'est ces contestations qui ont défini le choix du titre du texte qui est devenu une simple déclaration, et non pas un texte à valeur juridique contraignante.

Paragraphe 2 : Les principes affirmés par la DUDH

Au delà de certaines influences incontestables, le contenu de la Déclaration comporte des éléments originaux. On note notamment dans les 30 articles qui la compose des droits individuels, des droits économiques et sociaux, et même une référence aux devoirs. En ce qui concerne d'abord l'affirmation des droits personnels et des libertés individuelles -> proviennent de l'influence française. On peut relever des éléments originaux qui figurent dans la Déclaration allant de l'article 3 à l'article 21 et qui touchent à 3 catégories de droits, droits d'ailleurs ignorés dans la DDHC française.

- **Droit à la vie** art 3

- **Rejet de la torture** art 5

-

Nous avons également des droits qui sont assurés dans la DUDH de manière plus poussée que celles figurant dans la DDHC.

- **art 7** de la DDHC sur le droit du juge

-> **art 8 à 11 de la DUDH** : **droit à des recours juridictionnel, et droit à une protection devant les juridictions.**

Dans la DUDH nous avons trouvé les libertés classiques mais s'y rajoute un élément fondamental, nouveau, celui de la liberté de quitter un Etat, y compris son Etat d'origine. **Art 13 de la DUDH** qui prévoit la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat ainsi que la liberté de le quitter. Pour éviter que ce développe des catégories de personnes considérées comme inférieures dans certains Etats ou la catégorie des Apatrides, la DUDH prévoit à son **art 15** le **droit à une nationalité**. Par la suite à l'**art 16** le **droit à un libre mariage**. -> Evolution extrêmement importante. Le **droit de propriété** prévu à l'**art 17** et par la suite les libertés individuelles visant notamment la **liberté de penser et de consciences** prévu à l'**art 18**. La **liberté d'opinion et d'expression** **art 19**, et dans la continuité **art 20** **liberté de réunion et d'association**, puis **art 21** **participation libre à la vie politique**.

L'ensemble des droits civils et politiques correspondent donc à la tradition libérale issue de la DDHC française et de ses sources d'inspiration, tout en assurant un niveau de garantie renforcé pour des D&L déjà existant, ainsi que la reconnaissance de nouveaux Droits et Libertés qui ne figuraient pas forcément dans les sources d'inspirations.

Les droits économiques et sociaux sont nouveaux par rapport aux textes antérieurs, qui se plaçaient plutôt exclusivement dans une logique libérale. Les **art 22 et 25 de la DUDH** sont complémentaires en ce qu'ils touchent à la protection de l'individu par la société

- **droit à la sécurité sociale** art 2,

- **le droit à un niveau de vie suffisant ainsi que la sécurité en cas de chômage, maladie, veuvage, vieillesse, et à une assistance spéciale pour la maternité. Art 25 de la DUDH**

- **Article 23** sur le **droit au travail, à une rémunération équitable et au droit syndical.**

- **L'article 24** porte sur le **droit au repos aux loisirs, et aux congés payés.**

- **Art 26** **droit à l'éducation**

- **Art 27** **droit à la culture**

La référence aux devoirs dans la DUDH

CM8 : 16/10

La Déclaration française de 1789 faisait référence aux droits de l'homme, dont est aussi difficile de donner une liste que de préciser chacun d'entre eux. A permis de constater combien il est difficile d'évoquer à côté des droits les devoirs des

indiv, sans avoir recours à des formules trop lyriques voire ridicules et sans risquer d'entraîner ou d'amorcer une dérive du régime pol, vers une dominante autoritaire. La Décl se trouve confrontée à ce même problème, et l'option choisie a été de se limiter à une formule très condensée, notamment **l'art 29 de la DUDC**, comporte une remarque culte prévoyant que l'individu a le devoir envers la communauté dans laquelle seul le libre et le plein développement de sa personnalité est possible.

Paragraphe 3 : Les limites

A- La trop forte imprégnation du modèle libéral

Au moment de l'élaboration et de l'adoption de la DUDH, il y a, au sein de l'ONU une domination incontestable des euro et des américains, et de leurs idées fondées sur la théorie de la démocratie libérale, et la rédaction du texte est indéniablement placée sous cette influence. Le rejet du bloc soviétique symbolisé par les 6 abstentions des Etats appartenant à ce groupe reflète justement l'opposition à cette domination occidentale.

Cette opposition de la part des 6 aurait pu passer inaperçue, ce qui n'a pas été le cas en réalité. Les Etats, pendant l'élaboration ont engagé des négociations extrêmement discutées avec le bloc de l'Est. Ce qui a permis une très forte médiatisation. Le bloc de l'Est est resté sur sa position d'abstention malgré la recherche d'un compromis sur certains articles, comme le montre la rédaction très particulière de **l'art 17 de la DUDH**. -> « toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a le droit à la propriété ».

Au début du 21^e siècle, on voit se poser une question à laquelle la réponse ne serait pas obligatoirement positive. Avec presque 4 fois plus d'Etats membres de l'ONU actuelle, y aurait-il une majorité pour revoter ce texte aujourd'hui ? Est-ce que, au regard de la conception actuelle de l'exercice du pouvoir et des rapports inter-étatiques, on serait aujourd'hui capables d'adopter un tel texte ? La réponse négative à ces deux questions est prouvée par une initiative de 2018, d'adoption d'un pacte international relatif aux droits environnementaux. Nonobstant, toutes les négociations menées depuis et l'existence de plusieurs versions de ce texte, ce dernier n'a toujours pas été adopté, alors même que les urgences climatiques montrent bien une nécessaire réglementation au niveau global.

B) Absence de sanction et de garantie de respect

C'est une critique traditionnelle et systématique qui apparaît ici. Il n'existe pas de procédure garantissant le respect de cette Décl, nonobstant son rôle symbolique incontestable. Cet élément apparaît d'autant plus frappant que la convention euro des droits de l'homme, signée 2 ans plus tard, comporte ce type de mécanismes. Cela renvoie en réalité à un départage à un droit international public, et plus particulièrement en droit international des droits de l'homme. À propos de l'efficacité de celui-ci, et à l'opposition concrète entre obligation de moyens, obligations de résultat et force contraignante des normes internationales.

En l'espèce, la DUDH ne peut avoir de force contraignante en droit international mais peut en avoir une en droit national, dans le cas où l'Etat, dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté, y consent.

C'est le texte constit de l'Etat qui prévoit que le défaut national de garantie des D&L ne peut pas être inférieur à celui prévu dans la DUDH. À titre exceptionnel sur le sol euro, il existe des constitutions qui font référence, non seulement à la DUDH, mais également à la CEDH. En incluant ces deux textes internationaux au sein du texte constit, nous avons d'une part l'Etat concerné le fait en toute souveraineté. À partir du moment où il fait ce choix, il y a impérativement des conséquences juridiques.

Conséquences juridiques :

Reviendrai à la réalisation par le juge constit d'un contrôle de conventionnalité, ce que le juge Français refuse depuis la décision IVG de 1975. Le conseil Constit se déclare incompétent en matière d'exercice du contrôle de conventionnalité des loi. Il se base sur le fondement de **l'art 61 de la Constit**. En adoptant une interprétation littérale du texte constitutionnel, le Conseil rejette sa compétence.

-> **Cour de cassation mai 1975**, reconnaît la compétence du juge judiciaire en matière de contrôle de conventionnalité.

-> **Arrêt Mikono CE 1999** : le CE reconnaît à son tour la compétence du juge admin en matière de contrôle de conventionnalité des lois.

Dans le cas où, dans le texte constit nous avons une ref à la DUDH ou la CEDH, automatiquement le juge constit devient compétent pour contrôler la conformité des lois, à la constit mais aussi à la DUDH et / ou à la CEDH.

Paragraphe 4 : Les conventions spécialisées

Au sein de ces conventions spécialisées (onusiennes,) nous avons d'abord les deux pactes internationaux de 1946. L'AG des nations unies a adopté deux traités en décembre 1966 pour compléter la DUDH et surtout de palier son absence d'autorité juridique.

- En ce qui concerne le premier pacte : **pacte international relatif aux droits civils et politiques** ; entré en vigueur le 23 mars 1976. Est composé de 6 parties et de 53 articles. Ils ont consacré un nb très important de droit civil et pol, et la spécificité de ce pacte réside dans l'institution d'un mécanisme de protection international par un orga quasi juridictionnelle : le comité des droits de l'homme (de Genève).

- Le second pacte : **pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels**. Entrée en vigueur le 3 janvier 1976. Composé de 5 parties et de 31 articles. La très grande majorité de droits économiques, sociaux et culturels y sont intégrés. ->

- droit à la sécu sociale
- droit à un niveau suffisant de vie pour soit même et pour sa famille
- mécanisme de protection assuré par un organe quasi juridictionnel, le comité international relatif aux droits éco, sociaux et culturels.

Il est important de savoir que le système de garantie des D&L onusien a été particulièrement développé à travers des conventions particulières. À l'origine elles avaient essentiellement pour objet d'organiser le droit entre belligérent pour les victimes, dans une démarche humanitaire, telles que les 4 conv de Genève du 12 août 1949 :

- convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
- convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer
- convention relative au traitement des prisonniers de guerre
- convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

Le droit de la guerre s'efforce aussi à protéger la situation des civils. Comme par exemple :

- conv des N-U du 10 avril 1972 interdisant les armes bactériologiques,
- la convention du 14 janv 1993 interdisant les armes chimiques
- convention d'Ottawa du 4 dec 2017 sur la suppression des mines anti-personnels

Mis à part les conv relatives au droit de la guerre, nous avons un nb très importants de conv onusiennes axées sur la protection de l'intégrité de la personne, et de la lutte contre les discriminations.

- convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 9 dec 1948
- convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 dec 1979
- convention sur l'interdiction de la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains et dégradant du 10 dec 1984
- conv sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989
- conv internationale relative aux droits des personnes handicapées 13 dec 2006
- conv sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 dec 2006

Au sein du système onusiens de garantie et de protection des D&L, nous avons plus de 170 textes qui sont des textes spécialisées, qui sont issus de la DUDH.

Cad, même si le texte de la DUDH continu a être considéré par certains comme dépourvu de valeur juridique contraignante, cette valeur juridique contraignante va être retrouvée à travers les diff conventions spécialisées, qui à leur tour, à l'image des 2 pactes internationaux de 1966, prévoient aussi des organes par ou quasi juridictionnels, dont le rôle est de veiller à leur respect par les Etats parties.

Section 2 : Garantie régionale de protection de D&L

Au niveau des garanties supra-nationales mais il s'agit de textes qui vont être appliqués dans une certaines région du monde. Au regard de la situation actuelle, nous avons le système européen de garantie des D&L, le système inter-américain et le système africain de garantie et de protection des D&L

Au niveau du système européen, il s'agit du système de garantie établie au sein du Conseil de l'Europe, et au sein de l'Union Européenne.

Au niveau américain, nous avons la convention américaine des droits de l'homme, adopté sur le modèle de la convention européenne des droits de l'homme, prévoyant également, à l'image de l'exemple euro, un mécanisme de protection à travers la cour inter-américaine des droits de l'homme.

Au niv africain, nous avons la charte des droits de l'homme et des peuples, avec une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

A l'heure actuelle nous avons la zone asiatique qui ne dispose pas d'un système régionalisé de garantie régionale des D&L, avec notamment une Cour qui serait en charge de veiller à son respect.

Il est important de savoir que sur le continent européen, a été mis en place pour la première fois un système de garantie des D&L, à travers le Conseil de l'Europe qui est une organisation internationale spécialisée, ayant pour objet de promouvoir la prédominance du droit et des libertés fondamentales. Orga créée par le Statut de Londres du 5 mai 1949.

Pour la réalisation des objectifs qui lui ont été fixé, a été élaboré un cadre normatif à travers la convention européenne des droits de l'homme qui est un traité international. Au sein du Conseil de l'Europe, au même titre qu'au sein de l'ONU, il existe un nb très important de conventions spécialisées. La CEDH n'est pas le seul texte garantissant les D&L au sein du conseil de l'Europe et donc opposable aux 46 Etats membres du Conseil.

Paragraphe 1 : La CEDH

Le titre exact de ce traité international d'application régional est la **Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales**, adopté le 4 nov 1950. Entré en vigueur en 1953 et ratifié par la France en 1974.

La CEDH, contrairement à la DUDH, contient uniquement des droits civils et politiques, et le nombre d'article de la CEDH se référant directement aux D&L, est assez limité : de l'art 2 à l'art 14. Tous les autres articles contenu dans la CEDH se rapportent à la CourEDH, l'organe chargé entre autre, de veiller au respect des D&L conventionnels. On peut donc constater qu'il s'agit d'un texte assez limité, si on le compare à la DUDH, du fait notamment qu'il ne contient pas de droits économiques et sociaux, et même certains droits de la 1ers génération, ou de la 2eme ne sont pas prévu dans le texte.

La convention a été développée à travers l'adoption de protocoles. Ils sont de 2 types :

- **Substantiels** = à travers les lesquels on introduit de nouveaux D&L.

- Notamment le 1er protocole additionnel à la CEDH : la garantie du droit de propriété, du droit de vote, du droit à l'éducation ainsi que de la liberté des parents de choisir l'éducation de leur enfant conformément à leurs opinion politique, philosophique et religieuse.
- Protocole n°6 qui a interdit la peine de mort en temps de paix,
- puis le protocole n°13 qu l'interdit en toute circonstances.

- **Procédurales** = venu apporter des modifications à la procédure devant la CourEDH ou à introduire de nouvelles procédures

- Protocole 14 et 15 qui sont des protocoles procéduraux qui ont permis une refonte de l'organisation et ajouté des nouvelles procédures.
- Protocole 16 introduit la procédure de avis consultatifs devant la CourEDH. Les Etats qui ont ratifié ce protocole peuvent saisir la Cour par les plus hautes juridictions nationales, pour lui demander un avis sur question d'interprétation ou d'application du droit national, au regard du respect de la CEDH.

Dans le cas de la France : Cour de cass, CE et Conseil constit qui peuvent saisir la CourEDH. La première demande d'avis a été faite par la cour de cassation française.

-> Dans le but de fournir une interprétation harmonisée de la CEDH et d'éviter les futures condamnations prononcée par la CourEDH à l'encontre de l'Etat concerné.

CM9 : 23/10

Deux principes essentiels :

- le principe d'effectivité : la convention doit être appliquée de manière concrète et réelle en écartant tous les obstacles à son application. Ce principe a été principalement assuré par la JP dynamique et ambitieuse de la CourEDH. La cour a tjr souhaité donner à la convention un effet utile, cad protéger les droits, non pas théorique ou illusoires, mais bien concret et effectifs. Dans un arrêt important rendu par la cour [Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979](#), la Cour a notamment souligné que la convention doit être interprété de manière dynamique, adaptée, pour atteindre pleinement son objectif premier, celui de la protection effective des droits humains. Dans ce cadre la cour a élaboré deux concepts clefs : 1/ **L'obligation positive** = les Etats partis à la CEDH ne sont pas seulement tenu de s'abstenir de violer les droits garantis par la CEDH, mais doivent aussi prendre des mesures préventives pour protéger ces droits. Par exemple : le droit à la vie implique que l'Etat ne peut pas seulement s'abstenir de tuer,

mais doit aussi protéger la vie des individus et sanctionner les atteintes. Posé avec force dans arrêt rendu par la CourEDH le 9 juin 2009, *Opuz c/ Turquie*. (féminicide, les autorités n'ont jamais agit). Cet arrêt a marqué une évolution au niveau de la garantie et de la protection des femmes contre les violences conjugales car c'est a la suite de cet arrêt que le Conseil de l'Europe a travaillé sur une convention spécialisée sur la prévention et la lutte contre la violence a l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul)

Dans l'arrêt *Airey c/ Irlande*, la cour a jugé que l'Etat Irlandais avait une obligation positive de fournir une aide judiciaire gratuite dans certains cas civil. C'est a partir de cet arrêt que certains Etats membres (même ceux non concerné par l'arrêt) ont commencé a établir l'aide juridictionnelle, non pas seulement pour le domaine pénal, mais également pour les litiges relevant du droit civil.

2/ **Le concept de notions autonomes** : la cour interprète la convention indépendamment des classifications retenues au niveau national, pour éviter que les Etats partis échappent a leur obligation, par de simple qualification juridique établies au niveau interne. Par exemple, la notion d'homicide qui dérive de l'**art 8 de la CEDH**, n'est pas défini selon la cour par le droit national, mais par la cour elle-même, afin de garantir une protection homogène. De même, le droit a un procès équitable, **art 6 de la CEDH**, s'applique quelque soit le type de contentieux, qu'il soit civil, pénal, administratif ou disciplinaire. Même exemple pour la question de la définition de la notion de juridiction. La cour de Strasbourg comme la cour de Luxembourg ont défini leur propre faisceau d'indices pour établir si un organe national doit être considéré comme une juridiction ou non.

- Il faut que la juridiction soit définie en droit interne (législative ou constit)
- Il faut qu'il s'agisse d'une juridiction permanente
- procédure spécifique de désignation des membres de l'organe en cause
- il faut qu'il existe des règles relatives a la garantie de l'indépendance de l'organe
- il faut que les procédures engagées devant l'organe national réponde a des garanties procédurales définies en droit interne ou en droit supra-national

Nous avons un nombre assez important d'arrêt dans lesquels la CourEDH a jugé qu'un organe défini au niveau interne comme étant non juridictionnel, est au contraire une juridiction dans le sens de la JP européenne. A partir du moment ou la cour retiens cette notion de juridiction, tous les droits découlants de l'**art 6 de la CEDH** relatifs au droit a un procès équitable, doivent être garantie par l'Etat parti en cause. En cas de non respect de ces exigences, la cour va prononcer un arrêt de condamnation a l'encontre de l'Etat concerné.

3/ La cour considère la **convention comme un instrument vivant** devant être interprété a la lumière des évolutions de la société et des moeurs contemporains. Ce principe a été posé très rapidement par la Cour de Strasbourg, notamment dans l'arrêt *Tyrer c/ Etats Unis du 25 avril 1978*. C'est notamment cette théorie qui a permis a la courEDH d'élargir l'interprétation de l'**art 8 de la CEDH** qui porte sur le droit a une vie privée et familiale pour assurer une certaine protection conventionnelle aux unions entre les personnes de même sexe. Cette position de la cour a été très critiquée par les Etats, surtout dans le cas de la réglementation juridique des unions entre les personnes de même sexe, par une très grande majorité des pays de l'Est. A partir du moment ou ce droit conventionnel est dégagé, il devient opposable a tous les États membres. En cas de non respect de ce droit par un des Etats, la cour pourrait, si elle est saisie, rendre un arrêt de condamnation a son encontre. Pour l'heure, la cours n'a pas encore franchi le pas pour dégager ce droit au mariage des personnes de même sexe. Cependant, la JP de la CEDH est claire sur le fait que l'absence de réglementation de l'union entre les personnes de même sexe constitue une atteinte disproportionné a leur liberté.

Les Etats membres sont maintenant obligé de réglementer une forme d'union entre les personne de même sexe (type PACS).

- manque partie -

- Le principe d'équilibre : ce principe vise à concilier la protection des droits avec la souveraineté des Etats et leur volonté de rester membre du Conseil de l'Europe. Ce principe permet aux Etats de moduler leurs obligations lors de la ratification ou de l'application concrète de la convention.

1/ La **modulation lors de la ratification** : les Etats peuvent formuler des réserves, des déclarations par lesquels ils se soustraient à l'application de certaines dispositions des textes sans porter atteinte à l'intégrité générale du traité. Dans le cas de la France, elle a formulé des réserves sur les **articles 5 et 6 de la CEDH**, ainsi que sur **l'art 15**, relatif aux circonstances exceptionnelles. Cette modulation lors de la ratification est valable non seulement pour la CEDH, mais également pour ses protocoles. A chaque fois, lorsqu'un Etat souhaite ratifier un nouveau protocole, il a le droit d'émettre un certain nb de réserves, et sur certains sujets uniquement. On peut avoir des cas où les Etats vont procéder à ce qu'on appelle une ratification partielle, situation qui est souvent critiquée du fait qu'elle conduit à une protection à géométrie variable, au sein du système conventionnel.

2/ **Modulation lors de l'application** : la procédure devant la CourEDH est subsidiaire, c'est-à-dire que les requérants doivent d'abord épuiser toutes les voies de recours internes avant de saisir la cour de Strasbourg. Le non épuisement des voies de recours internes constitue un chef d'irrecevabilité de la requête. Par ailleurs, l'acceptation des compétences juridictionnelles de la cour par les États était à l'origine facultative, et soumise à une clause d'acceptation expresse. Cette clause a été supprimée par le protocole n°11 à la CEDH de 1998, rendant ainsi la compétence de la cour obligatoire pour tous les Etats membres. Les juges qui appliquent la CEDH sont d'abord les juges nationaux, et c'est au niveau national que la garantie des D&L conventionnels va être la plus importante. Or, mis à part les conditions de recevabilité des requêtes, la cour va exercer un contrôle extrêmement rigoureux du respect de ces conditions, et en conséquence nous avons autour de 98% des requêtes rejetées pour irrecevabilité de la CourEDH. Ce principe de subsidiarité découle d'un principe d'équilibre qui est recherché dans les rapports qui existent entre les Etats parties et ces juges, avec la CourEDH.

A) La lenteur de la ratification de la CEDH par certains Etats

La France a ratifié la CEDH (avec protocole n°1, 2, 3, 4 et 5) uniquement en 1971 (20 ans plus tard), par la loi du 23 décembre 1973 et par la suite il y a eu publication des textes au journal officiel par décret du 3 mai 1974. Cette lenteur dans la ratification de la CEDH et de ses protocoles s'explique par plusieurs raisons :

La **France redoutait l'article 15 de la CEDH**, qui permet en cas de crise grave, la prise de mesures dérogeant temporairement aux obligations conventionnelles. Cette disposition, qui impose une obligation d'informer le Secrétaire G du Conseil de l'Europe et de justifier le recours à un régime d'exception, a été perçue par certains responsables politiques comme incompatible avec **l'art 16 de la Constit de 58**. Ces débats ont même eu lieu dans les années 70 dans les enceintes parlementaires et notamment Maurice Schumann. Pourtant, cette incompatibilité a été surévaluée, car la procédure d'information du Secrétaire G de l'Europe ne confère pas un contrôle international direct (le secrétaire G ne va pas exercer de contrôle ni prononcer de décision à l'égard de la position prise par l'Etat concerné). Au moment de l'entrée en vigueur de la convention, en France le **monopole d'Etat sur le système audio-visuel** soulevait des inquiétudes quant à une possible incompatibilité avec **l'art 10 de la CEDH**, qui garantit la liberté d'expression. Or, ce monopole reposait sur une base légale, claire, et la JP européenne a ensuite reconnu la possibilité de restriction dans ce domaine, surtout pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

La troisième raison est la plus logique, concerne la **question de liberté de religion**, telle que garantie par **l'art 9 de la CEDH**. La question qui s'est posée portait sur la compatibilité de cette garantie conventionnelle avec la conception française de la laïcité. Cet art affirme la liberté de manifestation de sa religion, ce qui pouvait sembler en contradiction avec la stricte laïcité française, notamment dans les institutions publiques. Dans le même sens, le protocole n°1 à la CEDH (art 2 notamment) protège la liberté des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions idéologiques, politiques et religieuses. Or, l'application stricte du principe de la laïcité est incompatible avec ça. En pratique, la JP de la CourEDH a montré une certaine souplesse vis-à-vis de la laïcité française. Notamment en juillet 2014, la grande chambre de la CEDH est saisie dans l'arrêt **SAS c/ France** concernant la loi française du 11 octobre 2010 qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. La requérante contestait ces droits au motif qu'elle portait atteinte à ses droits garantis par la CEDH, et notamment la liberté de religion, le respect de la vie privée ainsi que le principe d'interdiction de discrimination. La Cour a reconnu que cette interdiction constitue une ingérence importante dans la liberté de manifester sa religion et le droit au respect de la vie privée. Cependant, elle a estimé que cette ingérence poursuivait des objectifs légitimes, en particulier d'ordre public et de droits et liberté d'autrui. La Cour a accordé à la France une large marge d'appréciation nationale, soulignant que la réglementation du port du voile intégral relève d'un choix de société, et que les Etats disposent d'une certaine autonomie pour définir les mesures nécessaires au maintien du vivre ensemble, par conséquent la cour a conclu à l'absence de violation des **articles 8 et 9 de la CEDH**.
=> Cet arrêt illustre la complexité pour la CourEDH de consacrer les libertés individuelles, et plus précisément la liberté religieuse, avec les choix sociaux et culturels pouvant être faits par les Etats membres dans un contexte marqué par des enjeux sensibles liés à la laïcité, l'intégration et à la cohésion sociale.

B) Les conventions spécialisées (CS) du Conseil de l'Europe

Sous l'égide du Conseil Européen, plusieurs conventions spécialisées ont été élaborées afin de répondre à des pb précis. Parmi les premières CS figure la **Charte Européenne des droits sociaux** signée à Turin le 18 octobre 1961
-> Pour palier l'absence de garantie des droits éco et sociaux dans la CEDH.

Par la suite, il y a eu la **Convention Européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradant** adopté le 26 nov 1987.

Parmi les conv les plus emblématiques on peut également citer la **Conv Euro d'extradition**, la **conv pour la répression du terrorisme**, la **conv pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnelles**, la **conv cadre pour la protection des minorités nationales**, la **conv sur la lutte contre la traite des êtres humains**. Il y a l'absence de quelque obligation pour les Etats membres de l'Europe de les ratifier. C'est là que réside la principale diff entre les conv spécialisées et la CEDH. Dans le cas de la CEDH, on ne peut pas devenir membre sans le ratifier, en revanche, pour les conv spécialisées la ratif est facultative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France n'a jamais ratifié la Charte euro des langues régionales ou minoritaires (texte considéré comme étant « la convention euro pour la protection et la promotion des langues employées par des minorités traditionnelles »). Il a fallu 6 ans pour que cette convention soit ratifiée et entre en vigueur.

C'est le CC qui a empêché en terme de conformité à la Constit. Décision du 15 juin 1999, le CC a conclu que cette charte contient des clauses contraires à la Constit. A notamment précisé que les normes constit au regard desquelles ont été contrôlés les engagements retenus dans le texte contrôlé empêchent une ratification en l'état.

Notamment le principe d'indivisibilité de la rep, d'unicité du peuple français s'oppose à ce que soit reconnus des

droits collectifs à quelque groupe que ce soit.

Il a reconnu également incompatible la charte avec la liberté de communication proclamée par l'**art 11 de la DDHC**. Enfin, par rapport à l'**art 2 de la constit de 58**, qui prévoit que la langue de la République est le Français (principe qui impose à toutes les autorités et personnes physiques ou morales de respecter cette exigence). Cette décision a empêché la ratification de la Charte, et à ce jour la France fait parti des rares pays ne l'ayant pas ratifié.

Cette ratification a des conséquences extrêmement importantes : les Etats qui la ratifient sont tenu de respecter un certain nb d'obligations importantes, Ex :

- L'obligation d'assurer l'accès à la formation dans une langue minoritaire en fonction du choix des personnes
- Un certain pourcentage des émissions diffusées sur des chaînes publiques doivent être diffusées dans des langues minoritaires.

Parmi les conventions récentes, il y a la **conv cadre sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit**. Conv spécialisée adoptée au sein du Conseil de l'Europe, est une première mondiale car premier instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine. Adoptée par les 46 Etats membres du Conseil en 2023. Il vise à garantir que le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle respecte pleinement les droits humains en favorisant les technologies. (plusieurs comités préparatifs à cette convention)

Ce sont rajoutés des États externes au Conseil de l'Europe, comme le Canada, les Etats Unis, l'Australie, etc, ainsi que plusieurs organisations internationales.

La Conv cadre impose que toutes les activités liées au cycle de vie des systèmes d'IA respecte un certain nb de principes fonda. -> dignité humaine et autonomie perso, l'égalité et la non discrimination, le respect de la vie privée et la protection des données perso, la transparence et le contrôle, l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité, etc. Les Etats parties qui ont ratifié cette conv vont devoir garantir aux indiv des droits procéduraux effectifs : communication des documents sur demande, possibilité de contester les décisions automatisées et de former des recours auprès des autorités compétentes, l'obligation de notifier aux personnes concernées lorsqu'elles interagissent avec l'IA. En matière de gestion des risques la conv prévoit des évaluations des impacts potentiels des systèmes de l'IA sur les droits fonda, ainsi que la mise en place de mesures de prévention des possibles atteintes.

Cette conv s'applique tant aux personnes privées qu'aux personnes publiques.

Pour assurer le respect et l'efficacité de cette conv cadre, un mécanisme de suivi a été mis en place, sous la forme de la conférence des parties = instance qui regroupe des représentants officiels des Etats membres, et qui vont être chargés de veiller au respect de l'ensemble des prescriptions établies dans cette convention. A ce jour, cette conv est signée par 17 parties dont l'UE. La France n'y figure pas.

Paragraphe 2 : La garantie des D&L au sein de l'UE

CM10 : 6/11

A) Pourquoi l'UE s'est intéressée au D&L

En 1957, au moment de la création des premières commu euro, comme la CECA, et ensuite la CEE, la protection des D&L n'était pas une priorité. Deux raisons majeures qui expliquent cette omission :

En premier lieu, l'objectif initial de ces commu, était essentiellement économique. Plus précisément, l'objectif de leur mise en place était de créer un marché commun dans certain secteurs clefs, sans envisager que cela puisse porter attention aux D&L.

Deuxièmement, on considérait, comme cette protection relevait du domaine de compétence du Conseil de l'Europe, qui était doté de la ConvEDH, et de la CourEDH, pour la faire respecter. Selon les auteurs des traités fonda de l'époque il n'y avait pas de raison d'impliquer ces mécanismes dans la communauté euro naissante. Cependant cette approche s'est rapidement révélée insuffisante. Or malgré le caractère économique de l'union, certain politique ont montré que des atteintes aux D&L pouvaient survenir dans ce cadre.

Nous avons notamment un arrêt emblématique, rendu à l'époque par la CJCE, [arrêt 12 nov 1969, Stauder](#).

Ressortissant allemand, situation sociale précaire pouvait bénéficier d'un achat de beurre à prix réduit, et pour bénéficier de ces prix il devait figurer sur une liste établie au niveau étatique. Il a contesté cette mesure estimant qu'elle portait atteinte à sa dignité. La cour n'a pas retenue l'atteinte à la dignité dans le cas d'espèce, mais a néanmoins admis la nécessité de protéger les D&L au sein de l'union, inaugurant ainsi une longue série d'arrêts, qui ont permis la reconnaissance de droits civils et politiques, alors même qu'ils n'existaient pas dans les textes fondateurs.

Ces droits ont été dégagés à la fois des traditions constitutionnelle commune des Etats membres, et de la Jp de la CourEDH. À la fin des années 90, le système euro des droits fond était complet, mais restait entièrement d'origine jurisprudentiel.

Ce système, bien que juridiquement solide, était à l'époque peu accessible. Ni les citoyens, ni leur avocats ne connaissaient précisément les droits reconnus au niveau de l'union ou leur modalité d'application, car il fallait fouiller dans la JP très complexe de la Cour de justice, qui à l'époque était peu visible, du fait qu'il n'y avait pas d'accès via internet, et que les recherches d'information n'étaient pas automatisées.

On s'est retrouvé dans une situation où on avait un nb de principes généraux de droit qui garantissaient les D&L mais qui étaient pas connus.

Pour palier ce manque de visibilité l'idée est venue de codifier ces droits dans un acte unique, appelé la **Charte des Droits fonda de l'UE**, adopté en 2000, après un travail d'élaboration sous la forme d'une convention ouverte et transparente qui a permis la participation de la société civile à son élaboration. Defacto, cette charte visait à rendre visible et accessible les droits fonda déjà protégés au niveau de l'union sans en créer de nouveaux. La charte fut proclamée lors du sommet de Nice, mais elle n'a pas été dotée d'une valeur juridique contraignante, en raison de la réticence de certains Etats membres face à la garantie de droits sociaux, dont la garantie allait selon eux entraîner des dépenses importantes au niveau des budgets des Etats. Ce n'est qu'avec le traité de Lisbonne de 2009 que la charte de droits fonda de l'union est devenue juridiquement contraignante, ayant la même valeur que les traités européens, même si elle n'a pas été formellement insérée dans le texte des traités mais simplement référencé.

B) Contenu de la charte

La charte ne fait que codifier les droits déjà reconnus dans l'union. La charte s'organise en 6 grands titres thématiques, plus un dernier qui porte sur des dispositions générales.

- [Chapitre 1 est dédié à la dignité](#) : respect de la dignité humaine et le droit à la vie à l'intégrité physique et morale, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que l'esclavage et le travail forcé.

- 2 est dédié aux libertés : sont regroupés des droits classiques, tels que la sûreté, la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, le droit de se marier, la liberté de penser, de religion, d'expression, de réunion, d'éducation, de propriété, ainsi que le droit d'asile et l'interdiction des exécutions.
- 3 dédié à l'égalité : traite des principes d'égalité incluant la non discrimination liée à l'âge, à l'handicap au genre ainsi que la protection particulière des enfants. Il valorise aussi la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
- 4 dédié à la solidarité : regroupe tous les droits sociaux, dont fait parti les droits liés au travail, à la santé ou à l'environnement.
- 5 concerne la citoyenneté : les droits reconnus aux citoyens européens tels que le droit de vote aux élections européennes ou locales, le droit à la bonne administration, le droit à un traitement équitable par les institutions, ainsi que le droit de circulation et de séjours.
- 6ème chapitre évoque la justice : regroupe tous les droits procéduraux indispensables tels que la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits,

Le dernier titre contient des dispositions générales relatives à l'application et à l'interprétation de la charte. On constate qu'il y a une très grande diff entre la charte de l'union et la CEDH. La charte est plus complète que la CEDH, or la CEDH dédie un seul titre aux droits et libertés (articles de 2 à 14). Tous ces droits garantis à la CEDH sont civils et politiques, aucun ne concerne les droits sociaux, ou concernant certaines catégories de personnes. De plus, la charte de l'union contient des droits de solidarité et environnementaux, droits qui sont tjr absents dans le texte de la CEDH, nonobstant l'évolution de ce texte avec les protocoles ajoutés.

On considère que dans la charte il y a une évolution assez explicite du droit au procès équitable comparé à la CEDH. A contrario, la charte de l'union contient une liste explicite des droits procéduraux.

C) Mode d'emploi et invocabilité de la charte

La charte est peu connue dans la pratique juridictionnelle en raison de sa spécificité. Il n'y a pas de bonne formation de la charte.

De plus, la charte ne s'applique que lorsque le droit de l'UE est mis en oeuvre. La charte ne peut être invoquée que lorsque l'union elle-même ou l'Etat membre applique un acte relevant du droit de l'UE

Il y a deux cas qui se présentent au niveau de l'invocabilité de la charte :

- Les institutions européennes peuvent être directement tenues responsables en cas de violation de la charte (sanction infligée à une entreprise par la commission européenne)
- La charte s'applique aux Etats membres uniquement lorsqu'il met en oeuvre le droit de l'union. Par exemple en transposant une directive européenne ou en appliquant un règlement européen qui a un effet direct en droit interne des Etats membres. Si un Etat légifère sur une matière hors du champ de l'union, la charte ne s'applique pas. Ce sont alors les protections nationales ou la ConvEDH qui s'applique. Un critère central pour savoir si la charte s'applique, est donc la mise en oeuvre d'une obligation imposée par le droit de l'UE.

Enfin, une distinction centrale est faite entre les droits et les principes qui sont garantis dans la charte.

Par exemple, les droits civils et politiques sont pleinement justiciables (invocable) en revanche, les droits sociaux et économiques, malgré le fait qu'il soient inscrit dans la charte, sont qualifiés de principe non contraignants. Cela signifie que l'on ne peut pas exiger juridiquement la mise en oeuvre forcée de ces droits économiques et sociaux. Cette limitation découle de compromis politiques qui ont été faits afin d'éviter des cout imposés aux Etats, ce qui explique la faiblesse actuelle des droits sociaux dans la JP européenne. La cour prend toujours des positions extrêmement prudente lorsqu'il s'agit de la question des droits sociaux et économiques des Etats membres.

III - Les mécanismes de protection des D&L en droit interne

Section 1 : La protection juridictionnelle des D&L en droit interne

Le recours a une instance juridictionnelle constitue la voix normale pour garantir la protection des D ou des L menacées, ou alors le rétablissement d'un droit violé. L'art 13 de la CEDH consacre ce droit a un recours effectif, et dans le cas ou l'Etat ne garantirait pas un accès effectif au juge, la cour de Strasbourg a conclu a la violation de cet article 13, et demander a l'Etat de prendre les mesures d'exécution nécessaires de l'arrêt, quelle soit générale et ou individuelle , afin de réparer le préjudice subi du fait de la violation de l'art 13, mais aussi de prévenir grâce a des mesures générales de nouvelles violations en droits interne. Aujourd'hui, non seulement les voix de recours ce sont multipliés, mais le contrôle exercé par le juge s'est aussi considérablement approfondi, qu'il s'agisse du juge constitutionnel, du juge admin ou du juge judiciaire.

Paragraphe 1 : la protection des libertés par le juge constitutionnel

En France nous avons connu une évolution très importante sur le plan de la protection constitutionnelle des D&L, en passant du légicentrisme a la naissance du contrôle de constitutionnalité. Pdt près de deux siècles, la France s'est caractérisée par une conception dite de l'absolutisme législatif. Le législateur représentant du peuple était perçu comme infaillible et donc incapable d'opprimer ce dernier. Le professeur Jean Ribero notait que « le contrôle de constit était dans le système juridique d'avant guerre ce que la comédie américaine et le western était au cinema ». La Constit de 1958 met fin a cette tradition en instaurant le Conseil Constit, même si initialement ce nouvel organe devait encadrer la compétence du Parlement, peut a peut, et plus particulièrement a partir de 1971, le Conseil s'est juridictionnalisé et s'est affirmé comme un véritable défenseur des D&L fondamentaux. Ttefois la revolution en la matière, appelée la « Révolution de Velours » par Cabus, est intervenu avec l'intro de la QPC lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ce mécanisme prévu au nouvel article 61-1 de la Constit a permis l'intro du contrôle a posteriori en France, pouvant être exercé par tt justiciable devant n'importe quel juge relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. A travers un mémoire séparé le justiciable parti a un litige peut ainsi contester la conformité d'une disposition législative au droit et liberté qui lui sont constitutionnellement garantie. L'objectif de cette procédure QPC n'est pas d'obtenir une exception individuelle comme dans le cadre du contrôle de conventionnalité, la QPC permet l'abrogation des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles au profit de tous. Pour qu'une QPC soit transmise au Conseil constit, il faut que celle ci soit admise a travers la procédure de filtre. Chaque QPC doit répondre a 3 conditions corrélatives :

- si la QPC est soulevée devant les juges de première instance ou d'appel, ceux ci vont vérifier si la disposition législative contestée est applicable au litige ou a la procédure en cours
- si la disposition relative n'a pas déjà été déclarée relative a la constit dans décision antérieure du Conseil constit,

sauf changement de circonstance de droit ou de fait

- les juges vont vérifier si la question n'est pas dépourvu de caractère sérieux.

Dans le cas où les 3 conditions sont réunies, la QPC va être transmise, soit à la Cour de cassation soit au CE en fonction de la juridiction devant laquelle la QPC a été soulevée. Les 2 juridictions suprêmes vont à leur tour exercer un second contrôle et vont de nouveau vérifier le respect de 3 conditions :

- les deux premières sont identiques à celle vérifiée par les juges de fond

- les juges suprêmes vont vérifier si la question QPC soulevée est sérieuse ou nouvelle. Les juges suprêmes disposent de 3 mois : dans le cas où la QPC n'est pas suivie d'une décision de rejet ou de transmission au conseil constitutionnel dans ce délai de 3 mois, la QPC est automatiquement transmise au conseil constitutionnel. Une fois transmise, le conseil constitutionnel dispose à son tour de 3 mois pour juger l'affaire.

À l'issue de son contrôle, le CC va prononcer une décision de conformité ou une décision de non conformité totale, ou une décision de non conformité partielle, ou une décision de non conformité avec réserve. En vertu de l'**art 62 de la Constitution**, les décisions du CC ont un effet « erga omnes » il s'applique à tous. Ces décisions doivent être exécutées par l'ensemble des autorités publiques.

Depuis 1992, le Conseil a prononcé 892 DC. Depuis, sa mise en œuvre en 2010, le conseil a rendu 1172 QPC. Le conseil a constaté des violations, qu'il s'agisse de DC ou QPC, dans environ 60% des cas. Nous avons bien la preuve que sans le CC, toutes ces dispositions relatives non conformes à la Constitution seraient restées en vigueur.

De plus, dans le cadre de la procédure de contrôle a priori, les lois sont contrôlées après leur adoption par le Parlement, et avant leur promulgation par le Président de la République. Toutes les lois adoptées avant 1959 n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité avant l'introduction de la QPC par la révision de la constitution de 2008. C'est pourquoi l'introduction de la QPC en tant que procédure de contrôle est considérée comme une procédure ayant permis le renforcement de l'État de droit en France.

En outre, l'**art 61 de la constitution** prévoit un contrôle obligatoire, a priori, uniquement pour les lois organiques, et pour les règlements des deux assemblées. En revanche, le contrôle des lois ordinaires est facultatif. Raison pour laquelle des lois ordinaires ont pu être adoptées, on peut contenir des dispositions non conformes à la constitution, mais en l'absence de contrôle a priori obligatoire, elles sont entrées dans l'ordre juridique français alors même qu'elles étaient contraires à la constitution. La procédure a permis de remédier à cette lacune qui constituait un véritable danger pour les D&L.

Paragraphe 2 : Le juge administratif en tant que garant des D&L

Le juge administratif en France occupe une place essentielle dans l'ordre juridique, en tant que gardien de la liberté administrative il veille à ce que l'action de l'administration respecte le droit = respect du principe de légalité. Cette mission qui est au cœur de l'État de droit s'est progressivement affirmée au fil de l'histoire, jusqu'à ce que le juge administratif devienne un véritable garant des D&L des administrés. Dès sa création au 19^e siècle, avec la loi du 24 mai 1872, le juge administratif contre-pouvoir chargé de contrôler l'action de l'administration et s'est principalement manifesté grâce à des arrêts fondateurs comme ce fut le cas de l'**arrêt Benjamin**. Dans le cadre de cet arrêt le CE a notamment affirmé la nécessité de concilier l'ordre public avec la liberté d'expression et de réunion, plaçant ainsi les libertés publiques au cœur du contrôle de légalité. Le rôle du juge administratif en la matière a été renforcé par la constitutionnalisation et l'eupéanisation des D&L. Depuis la constitution de 58, et surtout les évolutions qui ont été enregistrées en matière de

création du bloc de constitutionnalité, le juge admin inscrit son action dans une logique de hiérarchie des normes ou les droits fonda occupent une place centrale. Le CE en tant que juge suprême de l'ordre administratif veille à la conformité des actes admin non seulement à la loi, mais aussi aux normes constit et conventionnelles. L'influence du droit européen notamment de la CEDH et de la charte des droits fonda de l'UE a également conduit le juge admin à intensifier son contrôle. Par exemple, dans [l'arrêt commune de Morsang-sur-Orge 1995](#), le CE consacre la dignité humaine comme principe fonda de l'ordre public, participant ainsi à l'élargissement de la protection des libertés.

Aujourd'hui, le juge admin garantit les droits fonda à travers diff recours. D'une part le recours pour excès de pouvoir, qui permet à tout citoyen de contester un acte admin illégal. Ce recours accessible et gratuit, constitue un instrument majeur de protection des libertés. Mais le juge admin a été doté d'autres outils pour protéger plus efficacement les D&L. Notamment la protection juridictionnelle des libertés a été considérablement renforcé par la création des procédures de référés par la loi du 30 juin 2000. En particulier par la création de la procédure de référé liberté prévue à l'art L521-2 du code de justice administrative.

A) Recours en excès de pouvoir

Permet de contrôler la conformité des actes admin aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures (contrôle de légalité). Depuis le développement des sources supra-législatives, le juge admin confronte des actes admin à la constit mais également à tous les traités internationaux relatifs aux D&L, régulièrement ratifiés par la France.

Le renforcement de la protection des D&L par le juge admin est également prouvé par l'évolution des actes contrôlés. Pdt longtemps, un certains nb d'actes admin unilatéraux échappaient au contrôle du juge admin. Par exemple les mesures d'ordre intérieur, ainsi que les circulaires. Justement, le refus du juge admin de contrôler ces actes constituait une limitation du degrés de protection des D&L. Situation qui était contraire à la JP de la CourEDH. C'est la raison pour laquelle le juge admin a dû faire évoluer sa JP. On pourrait citer les mesures d'ordre intérieur, qui avant le début des années 90 étaient considérées comme des décisions ne pouvant pas faire l'objet d'un contrôle de légalité. Dans un arrêt du [CE 1995, Ardouan et Marie](#), le CE a accepté de contrôler certaines mesures d'ordre intérieur touchant les droits fonda des élèves, des militaires et des détenus. Il s'éloignent ainsi de sa JP ancienne illustré par [arrêt 1964, Chapoux](#), où une interdiction vestimentaire dans un lycée n'était pas susceptible de -

Dans la continuité de cette JP, le juge admin a accepté de contrôler la légalité de certaines circulaires, voir d'acte admin étant considérés comme soft law, à partir du moment qu'il est montré que ce que ces actes portent atteinte aux D&L.

Le recours pour excès de pouv permet à tout administré destinataire d'une décision, ou alors lorsqu'il n'est pas directement concerné mais il s'agit d'un acte réglementaire d'application générale, peut saisir le juge admin pour constater la légalité de cet acte.

Tte décision admin doit être contesté dans un délais de 2 mois à partir de sa publication s'il s'agit d'un acte réglementaire, ou à partir de sa notification si acte individuel.

À travers l'exercice du contrôle de légalité, le juge admin va vérifier si l'administration n'a pas commis à travers ses action ou inaction des violations des D&L

B) Le référé liberté

C'est une procédure d'urgence, car lorsque le juge admin est saisi il va se prononcer (en principe) dans un délai de 48h.

Cette procédure peut être engagée lorsqu'il y a une violation grave et manifeste d'une liberté fondamentale.

L'existence de cette violation est une condition de recevabilité de la requête. A cette condition s'ajoute la condition d'urgence. Dans la requête il faut démontrer la nécessité pour le juge d'intervenir dans le plus bref délai, afin d'éviter des conséquences parfois irréversibles en matière de violation des D&L. La requête en référé liberté est déposée devant le juge admin sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit accompagnée d'une requête au fond. C'est justement ça la diff entre référé liberté et référé suspension.

C) Référé suspension

Art L521-1 du code de justice admin, et permet au juge admin de prononcer la suspension de l'exécution de la décision admin, en attendant le jugement au fond.

L'intérêt du référé liberté par rapport au référé suspension, réside dans le fait que le juge peut être saisi en l'absence de - décision administrative.

Il faut qu'on démontre la violation grave et manifeste d'une liberté fonda. C'est au fur et à mesure de la JP que le CE a établi une liste (+50) de D&L qui sont considérés comme des libertés fonda pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure référé liberté.

A travers cette procédure le juge admin s'est positionné comme un garant des D&L fondamentaux, face à l'action ou l'inaction de l'administration.

CM11 : 13/11

Décision du 20 janvier 1981, sécu et liberté qui a confirmé la mission de garant des D&L du juge judiciaire, et pas la suite QPC 9 juin 2011, le Conseil constit a précisé que seul le juge du siège est compétent pour garantir les libertés individuelles en écartant le ministère public de cette mission. Dans la pratique judiciaire on constate que les libertés indiv ne sont pas les seules étant prise par le juge judiciaire (ex : droit de propriété, procédure d'exploitation etc).

Les juridictions civiles qui font également parti de l'ordre judiciaire garantissent également tous les droits de la personne.

A contrario, le juge pénal veille au respect de tous les droits procéduraux dans le cadre du contentieux pénal. Les compétences du juge judiciaire en matière de protection des D&L a connu des évolutions parfois sous l'influence ou à l'issue de la JP de la CourEDH. On va donner comme exemple la dernière réforme en date réalisée à la suite de la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg dans [affaire JMB contre France du 30 janv 2020](#). La Cour de Strasbourg a constaté la violation de [l'art 3 de la CEDH](#) (traitement inhumains et dégradants en raison des conditions dans les prisons). A la suite de cette condamnation, la France a dû prendre des mesures générales d'exécution de l'arrêt, du fait que la Cour de Strasbourg a conclu que la procédure de référé liberté n'est pas toujours suffisamment protectrice dans les affaires concernant les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté en France. La loi du 8 avril 2021 a introduit un nouvel art dans le CPP : art 803-4, qui a créé une nouvelle voie de recours pour les détenus devant le juge judiciaire.

Ce recours peut être engagé devant le juge des libertés et de la détention, dans le cas des personnes prévenues, et devant le juge de l'exécution des peines, dans le cas des personnes condamnées. Ces juges peuvent, dans le cadre de cette voie de recours, ordonner des mesures spécifiques pour garantir le respect de la dignité des personnes détenues. Par exemple le transfert, l'aménagement de peine, voir la mise en liberté. Lorsque les conditions de détentions sont manifestement contraires aux garanties issues de la JP de la courEDH. Ce mécanisme s'inscrit dans la continuité de la JP européenne, et renforce le rôle du juge judiciaire comme gardien concret des droits fondamentaux des détenues.

Section 2 : La protection non juridictionnelle

En dehors du contrôle exercé par le juge en France l'Etat de droit s'appuie sur un ensemble de mécanismes non juridictionnels qui participent également à la garantie d'une protection effective des D&L. Cette protection s'exprime à travers le dev de procédures admin non contentieuses, ainsi qu'à travers l'action d'un certain nb d'autorité admin indépendantes, qui sont investies d'un rôle de régulation et de garantie des D&L fondamentaux.

Paragraphe 1 : Développement de procédés non juridictionnels

En dehors du recours au juge, certaines - permettent aux citoyens d'obtenir la révision d'une décision ou de faire valoir leurs D&L lorsqu'ils constatent une atteinte. Notamment les recours admin, qui constituent un moyen de dialogue entre l'admin et les administrés, et qui permettent de prévenir les conflits contentieux. D'une part le **recours gracieux**, et d'autre part le **recours hiérarchique**.

Le **recours gracieux** est adressé à l'auteur de la décision. Cet auteur peut décider de retirer ou d'abroger la décision en cause en donnant droit à la demande faite par l'administré.

Pour les **recours hiérarchiques** ils sont adressés au supérieur hiérarchique de l'autorité qui a émis la décision. Cette procédure offre la possibilité à l'admin de revenir sur une décision, d'en corriger une erreur, ou de trouver un compromis, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge. Leur efficacité dépend toutefois de la qualité qui existe entre l'admin et les administrés, lesquels répondent sur un souci de dialogue qui reste aujourd'hui encore inégalement développé.

Conscient de ces limites, le législateur a progressivement cherché à renforcer la transparence et la responsabilité de l'administration. Ainsi, à partir des années 70, plusieurs textes ont été introduits pour établir la garantie de certains droits des libertés des administrés. Ex : **loi du 17 juillet 1978** qui a consacré le principe du libre accès aux documents administratifs. Loi du **11 juillet 1979**, par laquelle a été imposée l'obligation pour l'admin de motiver les actes admin. Ces deux lois ont été codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration. (CRPA, entré en vigueur en 2016, qui regroupe l'ensemble des règles relatives aux droits et aux obligations de l'administration et des administrés). Ainsi, on constate que la procédure admin non contentieuse constitue une garantie préventive des D&L, favorisant la transparence, la motivation, et la participation du public au processus décisionnel au côté de l'administration. Pour certains litiges, le recours à ces procédures non contentieuses est même obligatoire avant de pouvoir saisir le juge admin.

Depuis les années 2017 / 2018, une autre procédure a commencé à être développée, dans les litiges opposant les administrés à leur administration. Cette procédure implique l'intervention du médiateur, un tiers, qui doit aider les parties à trouver un accord et éviter ainsi la procédure contentieuse devant le juge admin. Dans certains domaines, notamment litiges opposants les titulaires de la fonction publique exerçant leur activité dans

l'enseignement public, le juge admin va être saisi qu'en cas d'échec de cette procédure. Parfois, y compris dans litige en droit de l'urbanisme, le juge admin peut inviter les parties à engager une procédure de médiation. Le juge admin va attendre l'issue de la procédure de médiation, et va continuer la procédure contentieuse qu'en cas d'échec de cette procédure.

Paragraphe 2 : Les autorités admin indépendantes

2 catégories d'autorités admin (autorité admin indépendante AAI, et autorité publique indépendante API) qui ont été créées pour assurer la régulation de certains secteurs d'activité sensibles ou stratégiques (communication, énergie, économie), et en étant dégagée de la tutelle directe du pouv exécutif. Leur indépendance constitue une garantie d'impartialité, et de neutralité dans l'exercice de leur mission. Ces autorités peuvent être investies de diff pouvoir, selon les domaines concernés :

- 1/ Pouvoir de recommandation qui consiste à formuler des avis, conseil, orientation sur une pratique ou une politique publique
- 2/ Pouvoir de décision individuelle : en matière de nomination ou d'autorisation d'activité par ex
- 3/ Pouvoir réglementaire et de sanction, qui leur permet d'édicter des actes, ou de punir des manquements à la loi ou à la déontologie.

La loi organique du 20 janv 2017 a dressé une liste officielle des AAI et API qui sont 17 parmi elles :

- autorité de la concurrence
- autorité de régulation des communications électronique et des postes
- commission nationale de l'informatique et des libertés
- contrôleur général des lieux de privation des libertés.
- défenseur des droits.

Si toutes ces autorités participent à la régulation admin, certaines entretiennent un lien direct avec la protection des D&L. De façon générale, les AAI exercent une fonction de contrôle, veillent à la conformité de l'action admin avec les exigences légales et déontologiques. À travers leur fonctions, elles s'assurent que les restrictions apportées aux D&L demeurent proportionnées et justifiées. Elles ont aussi un rôle important en matière d'information de l'opinion publique grâce à la publication de rapports annuels d'activité qui contiennent des recommandations adressées aux autorités publiques. Cette publicité constitue une garantie supplémentaire contre les pratiques abusives de l'admin et qui peuvent être attentatoires aux D&L.

- La commission d'accès aux doc admin (CADA) chargée de garantir la liberté d'accès aux doc admin et aux archives publiques. Toute personne physique ou morale qui est confrontée à un refus de la part de l'admin de communiquer des infos auxquelles elle veut accéder, peut saisir la commission. Conformément à l'art L342-3 du CRPA, la CADA publie chaque année un rapport sur l'activité et la liste de ses avis favorables. Pour garantir un accès facilité de la démarche, la commission a mis à disposition des usagers un formulaire de saisie en ligne, renforçant la transparence et l'accessibilité de la saisine.

-> Par ailleurs en vertu de l'art L342-1 du CRPA, la saisine de la CADA est au préalable obligatoire à la saisine du juge admin en cas de refus de l'administration de communiquer les actes sollicités par la personne.

- contrôleur g des lieux de privation de libertés (CGLPL) : créé par la loi du 30 octobre 2007, a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de libertés. Son champ de compétence est assez large :

peu visiter tout lieu où des personnes sont détenues, hospitalisées sans consentement, retenues et placées sous contrainte de l'autorité publique, etc. Par la loi du 26 mai 2014, les missions du CGLPL ont été étendues au contrôle des procédures d'éloignement des étrangers. En effectuant ces vérifs, le CGLPL veille que ces personnes soient traitées avec dignité et humanité, conformément **art 3 de la CEDH**. Ses objectifs sont triples :

- visent à garantir le respect des droits intangibles (droit à la vie par ex)
- équilibre entre garantie du principe de sécurité et les D&L fondamentaux
- prévenir toute violation des droits de personnes privées de libertés.

Le contrôleur dispose de pouvoir assez étendus, il peut réaliser des visites inopinées (à l'improviste), s'entretenir librement avec des personnes détenues, demander et consulter tous les documents qu'il jugerait utiles, et peuvent formuler des recommandations adressées aux responsables des établissements mais également au ministre concerné. Il rédige également des rapports annuels qui sont publics et constituent un outil de dénonciation des D&L et un levier d'amélioration des pratiques. Dans tous les arrêts rendus par la Cour EDH dans lesquelles elle a jugé des violations dans les lieux de privation, la cour a eu compte des rapports du CGLPL.

- **Le défenseur des droits** : seule autorité admin qui bénéficie d'une assise constitutionnelle -> **Art 71-1 de la constitution**. Il est chargé de veiller au respect des D&L par les administrations et organismes investis d'une mission de service public. Il regroupe les compétences de plusieurs institutions antérieures, tel que le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la commission de déontologie et de sécurité. Il agit à travers 4 grandes missions :

- La **déontologie de la sécurité** : en cas d'usage disproportionné de la force ou d'atteintes commises par les agents publics, on peut saisir le défenseur des droits.
- **Médiation avec les services publics** : résoudre à l'amiable des conflits qui opposent des administrés avec l'administration
- **Protection de la France** : intervient dans les cas de maltraitance, d'accès à l'éducation, etc
- **La lutte contre les discriminations**, qui est fondée sur des critères prévus dans la loi du 27 mai 2008, notamment sexe, handicap, origine et orientation sexuelle.

Dans le cadre de ses missions, le défenseur des droits dispose de pouvoirs d'enquête et de recommandation importants. Il peut accéder à des recours, exiger la communication de documents spécifiques, proposer des médiations, adresser des injonctions, voire saisir le juge directement. Il peut également s'autosaisir, lorsqu'il constate des violations systémiques dans un domaine spécifique. Il va formuler des recommandations, voir des observations qu'il pourrait communiquer à toute juridiction, sans devenir partie au procès. Ces rapports annuels, publics, contiennent également des recommandations et peuvent exercer une forme d'influence sur le législateur et l'administration. Plusieurs réformes législatives ont été adoptées à la suite de propositions faites par le défenseur des droits : ex de la loi 13 dec 2011 relative à l'imputation des amendes routières.

Enfin, le défenseur joue un rôle essentiel dans la promotion d'une culture des D&L en sensibilisant les citoyens et les pouvoirs publics à la nécessité d'un équilibre entre l'action de l'administration et l'efficacité de l'action de l'admin, et le respect des D&L.

Les mécanismes non juridictionnels de protection des D&L complètent sans conteste l'action du juge, en assurant une surveillance contenue et préventive de l'activité de l'administration. De leur côté, les procédures admin non contentieuses favorisent le dialogue et la transparence, tandis que les AAI incarnent un contre-pouvoir essentiel garantissant que l'Etat leur soumette ses manifestations. Ces instruments participent en conjuguant à la fois souplesse, expertise, et impartialité à la vitalité de l'Etat de droit, ainsi qu'à sa consolidation.

Section 1 : Les mécanismes de protection au sein du Conseil de l'Europe

Paragraphe 1 : La protection juridictionnelle

La protection juridictionnelle est assurée par la CourEDH, organe du Conseil de l'Europe, qui compte autant de juge que d'Etats membres (46). Chaque juge siège a titre individuel (indépendant de son Etat). Depuis la réforme de 2010, ils sont nommés pour 9 ans non renouvelable, et leur nomination est faite par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, sur une liste de 3 candidats, transmise par l'Etat membre.

La cour est une juridiction permanente qui siège a temps plein a Strasbourg et ses juges sont soumis a une stricte incompatibilité professionnelle. La cour statue selon plusieurs formations :

- le juge unique : statue dans les affaires manifestement irrecevables
- le comité des 3 juges : se prononce sur la recevabilité, soit d'office soit lorsque le juge se dessaisi et transmet la requête au comité.
- La chambre de 7 juges : formation ordinaire de la cours qui statue au fond.
- la grande chambre des 17 juges : statue pour des affaires les plus graves, ou qui portent sur des questions d'interprétation majeure. -> deux cas de figure :
 - statue lorsqu'une des parties conteste l'arrêt de chambre
 - a titre exceptionnel, la grande chambre va juger directement l'affaire lorsqu'il s'agit de questions juridiques majeures complexes.

La cour ne juge jamais en assemblée plénière. Elle ne se réunie que lorsqu'elle modifie son règlement, va designer le Président de la cour, etc.

Les voies de recours devant la cour : les compétences de la cour (art 32 CEDH) s'étend a tte les questions d'interprétation et d'application de la conv et de ses protocoles. Deux type de recours :

- art 33 : affaires inter-étatiques : un Etat parti a la CEDH peut dénoncer sa violation par un autre Etat parti. Ces dernières années, leur nb a augmenté, du fait des affaires portés devant la cour par la Géorgie contre Russie et Ukraine contre Russie.
- art 33 : requêtes individuelles : tte personne qu'elle soit physique ou morale, de droit public ou privé, peut saisir la cour pour contester la violation de ses D&L par l'Etat.

A l'art 35 de la CEDH, il est prévu que la requête va être jugée recevable uniquement si épuisement de tte les voies de recours et dans un délais de 4 mois, a partir de la date de notification de la dernière décision obtenue au niveau national. En outre, la requête va être recevable, uniquement dans le cas ou son auteur a invoqué la violation des D&L conventionnels devant les juges internes. -> application du principe de subsidiarité.

L'application de recevabilité par la cour est d'appréciation stricte : devant la cour est exigé le formalisme strict (modele de requête a remplir). Les requêtes ne peuvent pas être anonyme. Dans la requête, le requérant peut demander anonymisation de son affaire (que les initiales), mais en aucun cas la requête iniale est anonyme. Sont aussi rejetées les requêtes répétitives et manifestement infondées (voir abusives). La cour peut aussi rejeter la requête lorsque le préjudice subi par son auteur est minime, sauf dans le cas ou ils juges que questions importantes sur lesquels ils doivent se prononcer.

La procédure devant la cour est publique, inquisitoire et contradictoire. Les arrêts prononcés par la cour sont entraînent bien motivé et être accompagné d'opinion séparé. L'opinion sera considéré comme **concordante** lorsque les juges minoritaires sont d'accord avec l'issue du dispositifs, mais considère que la cour aurait du motiver de manière diff ses positions. **Opinion discordant** lorsque les juges minoritaires ne sont pas d'accord avec l'issue du litige, et avec la motivation retenue par les juges majoritaire.

Deux volets essentiels du dispositif :

- la cour va constater la violation / absence de violation de la CEDH mais s'agira uniquement d'un constat de violation du fait que la cour ne peut pas annuler une décision interne, mais la constatation de violation engage l'Etat concerné a se conformer a l'arrêt prononcé.

En pratique ceux ci exécute les arrêts de la Cour en adoptant des mesures individuelles ou générales.

- la satisfaction équitable : la cour peut accorder une indemnisation financière pour les préjudices matériels ou moral subits par le requérant. A titre exceptionnel, la cour peut également prononcer des injonctions a l'attention de l'Etat.

Depuis 2004, la Cour peut procéder a une nouvelle procédure :

- Les arrêts pilotes : vise a traiter des violations répétitives révélant un pb structurel dans l'ordre juridique interne. Si elle choisi cette procédure, la cour suspend généralement les requêtes similaires dans l'attente des mesures adoptées par l'Etat concerné. A travers ces arrêts, la cour renforce l'efficacité du système, tout en allégeant la charge de travail de la cour. Elle peut aussi menacer l'Etat de remédier au problème systémique interne, et en absence de mesure, elle procédera a l'usage de cette procédure des arrêts pilotes. C'est en 2010 que la cour a usé de cette menace contre la Géorgie.

Au sein du Conseil de l'Europe il existe un organe chargé de l'exécution des arrêts : comité des ministres de l'Europe. Dans le cadre de la procédure d'exécution il y a la procédure standard, pour les affaires ordinaires, et la procédure renforcée pour les affaires complexes, structurelles, ou inter-étatique.

Dans le cas ou il y aurai une opposition constante de la part d'un Etat d'exécuter un arrêt, la Cour peut saisir la CourEDH pour constater un manquement a son exécution. Procédure utilisée en 2017 dans affaire [Mannadof c/ Azerbaïdjan](#). Contrairement a la Cour de justice de l'UE, la CourEDH ne peut pas prononcer des amendes ou astreintes journalières pour forcer financièrement l'Etat qu'elle condamne. La seule contrainte est une contrainte d'image. Une fois que la cour a constaté le manquement, l'affaire revient au comité des ministres qui doit engager la procédure de surveillance renforcée. Arrêts a connaitre :

-> [Arrêt HW c/ France 23 janvier 2025](#) : France a été condamné pour violation de **l'art 8 + art 3 de la CEDH** du fait que l'interprétation des juges a établi un divorce pour faute du fait du manquement au devoir conjugal. La CourEDH a réaffirmé le principe de consentement sexuel et l'autonomie individuelle. A l'issue de cet arrêt il doit y avoir un revirement majeur en droit interne français.

-> [Arrêt L et autres c/ France 24 avril 2025](#) : la Cour Euro a constaté violation des **articles 3, 8 et 14**. Pour défaut de protection des mineurs victimes de violences sexuelles. La cour a rappelée que l'Etat a une obligation positive de protection de cette catégorie de personne.

-> [Arrêt Seydi et autres c/ France 26 juin 2025](#) : première condamnation de la France pour contrôle d'identité discriminatoire (au faciès). Violation **art 8 et 14**.

Deux des trois arrêts ici sont anonymisés -> les auteurs ont demandé l'anonymat

On peut dire que la Cour de Strasbourg s'est clairement affirmée comme la juridiction supra-nationale de ref en matière de D&L. Son autorité repose sur une procédure rigoureuse, une interprétation évolutive de la CEDH et un système de suivi assuré par le comité des ministres.

Paragraphe 2 : La protection non juridictionnelle

Chaque conv spécialisé adopté au sein du Conseil de l'Europe est généralement accompagné d'un ou plusieurs mécanisme de suivi. Ces organes ne sont pas des tribunaux, mais des comité d'experts indépendants, qui sont chargé dévaluer la mise en oeuvre des obligations contractés par les Etats partis. Ils exercent donc une fonction d'observation, d'analyse et de recommandation.

Il examine les rapports périodiques soumis par les Etats et peut recevoir des communications émanant de syndicats patronal = mécanisme collectif.

Le comité rend des conclusions qui n'ont pas de force juridique contraignante, mais bénéficie d'un fort poids moral et politique. Par exemple le comité pour la prévention de la torture : effectue des visites régulières et secrètes dans les lieux de détentions des Etats membre, pour s'assurer que les conditions de détention respectent les droits humains. Les rapports sont confidentiels, mais il engage de la sorte un dialogue constructif avec les Etats membres qui doivent répondre aux recommandations pour améliorer les pratiques. Ces mécanismes reposent sur plusieurs principes clefs :

- le contrôle périodique : les Etats sont obligés de transmettre régulièrement des rapports écrits sur les mesures prises en vu d'améliorer le respect des D&L en cause.
- l'échange constructif en établissant un dialogue avec les autorités nationales + société civile.
- transparence et la publication : les rapports et conclusions sont souvent public, exposant ainsi les Etats a une pression diplomatique et publique
- l'absence de sanctions juridictionnelles : ces comités ne peuvent pas prononcer des condamnations, mais leur conclusion influence fortement la pol nationale et européenne.

La protection non-juridictionnelle des D&L au sein du Conseil de l'Euro est un pilier fonda de la promotion des D&L. Par le biais de convention spécialisés et comité d'experts indépendants, le conseil assure un contrôle souple, technique et politique permettant un suivi approfondi dans des domaines sensibles. Bien qu'il ne remplace pas les directions juridictionnelles de la CourEDH, ces mécanismes contribuent a renforcer la protection des D&L dans une perspective préventive, en favorisant le dialogue et la coopération entre les Etats membres.

Section 2 : le role de la cour de justice au sein de l'UE

La cour s'est imposée comme acteur essentiel dans la protection juridictionnelle des D&L au sein de l'union. La CJUE comprend 2 juridictions : la cour de justice + le tribunal.

La cour de justice qui est formée d'un juge par Etat membre (27) mais aussi de 11 avocats généraux, qui sont chargés de rédiger des conclusions impartiales.

La cour statue à travers diff procédures : les renvoi préjudiciels, les recours en manquement, les recours en annulation, les recours en carence, les pouvoirs engagés contre les décisions rendues par le tribunal.

Le tribunal est formé de deux juges par Etat membre. Il traite les recours directs, introduits par des particuliers, contre des actes émis par les institutions européennes. Ces dernières années, des évolutions sont intervenues au niveau de recours préjudiciels qui doit être fait devant le tribunal dans certains domaines et par la Cour EDH.

La cour exerce un rôle très important pour la garantie de certains D&L.

Par exemple, par l'arrêt *Google Spain 2014* la cour a consacré le droit à l'oubli numérique, fondé sur **art 7 et 8 de la charte**. Cet arrêt a eu un impact mondial du fait que la cour a établi un rééquilibrage entre vie privée et liberté d'info.

-> *Arrêt Ligue des droits humains 2022* la cour établit un encadrement juridique de la collecte de données jugeant disproportionnée de toute collecte massive en l'absence de menace spécifique. La cour a réaffirmé la primauté de la vie privée.

-> *Arrêt Coman c/ Roumanie 2018*, la cour reconnaît le mariage entre personnes de même sexe, dans le cadre du droit au regroupement familial, **art 7, 9 et 21**

-> *Arrêt HK c/ Danemark 2017* : se prononce sur la question du licenciement d'un salarié handicapé qui peut constituer une discrimination, sauf preuve d'une impossibilité d'aménagement raisonnable.

En conclusion, par sa JP, la CJUE construit progressivement un socle européen de droits fondamentaux, comme la Cour de Strasbourg elle interprète la charte à la lumière des évolutions sociales et veille à l'équilibre entre droit individuel et intérêt collectif. Ces décisions contraignantes pour les Etats et les institutions non seulement de l'Etat condamné mais de tous les Etats membres, renforcent l'unité et la dimension protectrice du droit de l'UE.

En outre, dans le cas où les Etats refuseraient d'exécuter un arrêt prononcé à leur encontre, un recours en manquement peut être engagé et la cour peut prononcer des amendes, voire des astreintes journalières pouvant aller jusqu'à 600 000 ou 1 million d'euro par jour.

CM12 : 27/11

V - Les mécanismes onusiens de protection des D&L

Au sein des Nations Unies il n'existe pas de cour spécialisée pour la protection des D&L. Les différentes initiatives de création d'une telle cour ont échoué, comme l'initiative de créer une cour constitutionnelle internationale, dont l'une des missions était la protection internationale des D&L.

A travers les différentes juridictions a été progressivement construit un mécanisme de protection de D&L, d'une part un mécanisme de protection juridictionnel, et d'autre part non juridictionnel (ou quasi).

Section 1 : La protection juridictionnelle

Paragraphe 1 : La cour internationale de justice

La CIJ est la juridiction principale des Nations Unies elle comprend 15 juges élus pour 9 ans, par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, à la majorité absolue.

Les 15 juges sont choisis parmi les plus éminents juristes de manière à assurer une représentation des principales traditions juridiques et civilisationnelles du monde.

Les juges ne représentent pas leur Etat d'origine. La CIJ a son siège a la Haye, ses compétences sont établies par son statut, qui est annexé a la charte des nations unies. Elle se déploie selon la **compétence consultative** (la cour rend des avis consultatifs a la demande de l'AG, du conseil de sécurité ou des organes spécialisés des nations unies. Ses avis ne sont pas contraignant mais exercent une forte influence normative car les interprétations des diff textes onusiens vont devoir être faite conformément aux positions prises par la CIJ.

En matière de droits humains, la CIJ, lorsqu'elle se prononce sur les diff conventions onusienne, participe de cette manière a une protection des D&L que ces conventions garantissent.

Il y a ensuite la **compétence contentieuse**. Dans le cadre de cette compétence, la cour va trancher des différends juridiques entre les Etats et elle intervient sur la base d'accord préalable, de compromis spéciaux, ou de clauses compromissoires contenue dans les traités signés par les Etats parti aux diff accord internationaux.

Comme on peut le constater, la CIJ n'est pas une juridiction spécialisées en matière de D&L, n'est pas une juridiction pénale, et elle ne statue pas sur des violations individuelles des droits humains. Ttefois, par sa JP elle contribue a la garantie du droit international, et donc indirectement a la protection des droits fonda.

Il y a de très nombreuses affaires ou la cour est appelée a trancher des différends territoriaux ou frontaliers par exemple. Or ces différends sont susceptibles d'affecter les D&L des populations qui vivent sur ces territoires.

De manière indirecte, la cour participe a la protection des D&L de ses populations. Dans ce type d'affaire, même si la cour ne se prononce pas directement sur la violation de D&L garantie dans des traités portants sur des D&L, elle va néanmoins empêcher ou prévenir des violations parfois grave des D&L car les conflits territoriaux peuvent mener a des conflits armés et donc des violations extrêmement grave des droits humains.

-> **Affaire Bosnie Herzegovine c./ Serbie et Monténégro** : la Serbie est jugée responsable du manquement a son obligation de prévenir le génocide consacrant ainsi la responsabilité des Etats pour violation grave des droits humains.

-> **Nicaragua c/ Etats Unis 1986** : condamne les EU pour le soutien armé illégal a des groupes rebelles, en violation des droits internationaux et des droits humains.

Enfin, depuis le début du conflit armé d'Ukraine, la CIJ a été appelée a plusieurs reprise pour se prononcer sur la question de la violation grave de D&L :

- **ordonnance 2022 UKraine c/ Russie** : la CIJ a ordonné la suspension des organisations militaires en établissant des mesures conservatoires en temps de guerre, confirmant ainsi son statut de garant du droit humanitaire, alors même qu'il ne s'agit pas de sa mission directe.

De même, a partir de l'année 2022, la cour a reconnu que le droit international de l'environnement fait pleinement parti du droit international général. A ce titre, elle a posé le principe de l'obligation positive des Etats de protéger l'environnement, en faisant un lien entre cette protection et la jouissance effective des D&L, tel que le droit a la vie ou le droit a une environnement sain. On constate que la CIJ intègre désormais la dimension environnementale dans la protection internationale des droits humains, marquant ainsi une évolution majeure de son rôle en la matière.

Son intervention connaît ttefois des limitations du fait notamment que seuls les Etats souverains peuvent saisir la cour, les particuliers et les ONG ne disposant pas de ce droit, la seule possibilité d'intervention de la CIJ se limite a sa saisine des diff organes des nations unies ou par les Etats partis. Sa compétence repose également sur le consentement des Etats. Or, les Etats en tant que sujet souverain de droit international peuvent tt a fait refuser de se soumettre a sa juridiction.

Ce qui explique le pouvoir d'intervention assez limité de la CIJ en la matière.

La CIJ n'a pas de compétence pénale, elle ne peut pas se prononcer sur des violations de D&L au titre de la responsabilité pénale et surtout individuelle. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale a dû trouver d'autres solutions afin que les crimes de guerre, de génocide etc ne restent pas impunis.

Paragraphe 2 : Emergence et développement d'une justice pénale internationale

L'idée apparaît dès 1919, avec le Traité de Versailles qui prévoyait la poursuite de criminels de guerre, mais aucun procès n'a eu lieu sur le fondement de ce procès. Un véritable tournant s'opère après 1945 avec la création des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo, qui sont chargés de juger les principaux responsables de crimes commis durant la SGM.

Ces juridictions ont établies la responsabilité pénale internationale individuelle, et posé ainsi les fondations du droit pénal international, malgré les critiques formulées quant à leur légitimité. Néanmoins ces premières expériences n'ont pas permis d'établir une juridiction pénale internationale, et face au conflit des années 90, le conseil de sécurité de l'ONU décide de créer des juridictions « ad hoc » pour juger les crimes commis dans des contextes spécifiques.

Exemple :

- le TPIY de 1993, qui a siégé à la Haye et qui a été chargé de juger les crimes commis pendant les guerres balkaniques.
- TPIR compétente pour juger les auteurs du génocide rwandais de 1994

Ces tribunaux, ou plutôt leur activité a reposé sur une compétence limitée :

- limitation territoriale : ils ont pu juger que des crimes commis sur le territoire concerné
- limitation temporelle : il s'est agi de juger uniquement les crimes commis durant la durée des hostilités.
- limitation matérielle : ont dû juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide uniquement.
- limitation personnelle : ils ont pu poursuivre uniquement des personnes physiques qui ont donné l'ordre ou qui ont agi.

L'efficacité de l'activité de ces tribunaux a été entravée par l'absence de force de police propre, c'est-à-dire que l'action des 2 tribunaux dépendait du niveau de coopération des États pour l'arrestation des suspects.

Malgré les limites énoncées, ces juridictions ont préparé la voie à l'établissement d'une justice pénale, permanente et universelle : le projet de création de la Cour pénale internationale.

Dans le contexte de l'activité de ces deux tribunaux, la communauté a rédigé le statut de Rome prévoyant la création de la CPI. Ce statut est adopté le 18 juillet 1998, et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

La CPI est indépendante du système onusien = ce n'est pas une juridiction créée au sein du système onusien, mais elle y est liée.

Elle a la volonté de réprimer les crimes les plus graves, elle est basée à la Haye, comprend 18 juges élus par l'assemblée des partis. Au sein de la CPI existe un parquet indépendant chargé des enquêtes et des poursuites. Son objectif est universel mais son autorité reste affaiblie par l'absence des grandes puissances : Chine, États-Unis, Russie.

La CPI peut, pour juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime d'agression ou les crimes de génocides, intervenir uniquement à titre subsidiaire. Elle n'agit que si les États ne peuvent, ou ne veulent pas juger eux-mêmes. Il s'agit de personnes physiques, elle ne juge pas les États.

La France a reconnu l'existence de la CPI, et la ratification du statut de Rome a impliqué la révision de la constitution, a la suite du constat d'incompatibilité entre le traité et la constit, dans sa décision rendue le 22 janvier 1999.

La France a ratifié le statut de Rome avec une réserve de 7 ans, afin de protéger ses militaires en opération.

Les Etats partis au statut doivent coopérer avec la cour : arrestation , remis des suspect etc. Mais cette coopération se heurte au principe d'immunité des chefs d'Etats et de gouvernement qui est reconnu par le droit international coutumier et confirmé par la CIJ. **L'article 27 du statut de Rome** écarte pourant ces immunités devant la CPI mais uniquement pour les Etats partis, ce qui explique la difficulté d'exercer les mandats d'arrêt contre Poutine et PM Israël.

Le problème réside dans le fait que la CPI ne dispose d'aucun moyen coercitif, son autorité dépend de la volonté politique des Etats, et pour la Mongolie, la seule conséquence a été une condamnation publique du pays (pour pas avoir exécuté mandat d'arrêt contre Poutine).

Ces deux exemples illustrent parfaitement le conflit qui existe entre la réalisation effective de la justice internationale, et la question de la souveraineté étatique.

Les limites établies dans le cadre de l'action de la CPI du fait de la non reconnaissance de sa compétence par un certain nb de pays, a conduit la communauté internationale et plus particulièrement les organisations régionales européennes (Conseil europe et UE) a réfléchir a une solution afin de pouvoir engager la responsabilité des autorités russes dans le cadre du conflit armé. Le projet est de créer un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine.

Ce tribunal spécial va mener ses activités sous l'égide du Conseil de l'Europe. Son objectif est de combler un vide juridique, car auj aucun tribunal pénal international est capable de juger l'invasion de l'Ukraine.

Un grp d'expert a rédigé 3 instruments juridiques fondateurs, finalisé en mars 2025, leur approbation politique est obtenue le 9 mai 2025, puis confirmé par le comité des ministres du Conseil de l'Euro le 24 juin 2025, autorisant la signature du statut et la création d'un accord partiel élargi pour le financer et le gérer.

Ce tribunal est compétent pour juger ce crime défini comme planification, préparation, lancement ou exécution d'un acte d'agression militaire en violation de la charte des nation unies.

Les responsables russes ne sont pas les seuls qui vont être jugé, il y aura aussi de hauts responsables militaires d'Etats tiers, tel que la Biélorussie ou la Corée du Nord, du fait de l'aide qu'ils apportent a la Russie pour la guerre en Ukraine.

Ce tribunal spécial ne va pas mener son activité de façon indépendante par rapport a la CPI, il est conçu comme juridiction complémentaire a la CPI.

Il va y avoir le respect prioritaire des détentions opérées par le CPI et aussi une coordination des travaux d'enquête et des poursuites pour éviter les conflits de compétence.

Il va être formé de 15 juges élus pour 9 ans, et au sein du tribunal il va y avoir des procureurs qui eux seront nommés pour un mandat de 7 ans.

L'action de ce tribunal spécial va être confronté aux même limites, mais ce tribunal va pouvoir mener des enquêtes émettre des actes d'accusation et conserver des dossiers pour des futures arrestations, lorsque les circonstances le permettront.

La création de ce TS constitue un nouveau tournant dans la justice internationale, il réaffirme que la guerre

d'agression est le crime touchant à la paix internationale, c'est aussi un message fort adressé à tous les États qui refusent de reconnaître la compétence de la CPI afin de se protéger contre de possibles condamnations. Rappeler que les dirigeants ne peuvent pas déclencher une guerre sans risquer d'en répondre personnellement.

Section 2 : Les procédures non juridictionnelles de protection des D&L

La protection internationale des D&L ne repose pas uniquement sur les juridictions internationales. La société internationale a aussi mis en place des mécanismes non juridictionnels qui sont largement dominants, visant à promouvoir, contrôler et renforcer le respect des droits humains. Au sein du système onusien ces mécanismes fonctionnent principalement par le biais d'organes spécialisés chargés du suivi des -

Paragraphe 1 : Organe de développement et de suivi des D&L

-> Le conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies :

C'est le principal organe intergouvernemental des Nations unies traitant des droits de l'homme. Il a été créé en 2006 par l'AG en remplacement de la commission des droits de l'homme. Le conseil est chargé d'assurer la protection des droits de l'homme dans le monde. Il siège à Genève.

Le conseil est composé de 47 États membres, et met à disposition un forum multilatéral afin de lutter contre les violations des droits de l'homme dans différents pays. En 2007, il a adopté un cadre institutionnel par lequel il a établi les principaux mécanismes de son action :

- Examen périodique universel : dirigé par les États qui évalue régulièrement la situation des droits de l'homme dans chaque État membre des Nations Unies.

- Procédures spéciales : réunissent des experts ou des groupes d'experts qui ne sont pas employés par les Nations unies et qui s'expriment sur différents thèmes comme l'éducation, la santé, la liberté d'expression, la traite des êtres humains etc. À l'issue de ces procédures spéciales il y a des rapports thématiques qui sont dirigés.

- Comité consultatif : groupe de réflexion du conseil, il apporte son expertise et des conseils sur les différentes questions thématiques relatives aux droits humains.

- Procédure de plainte : permet aux personnes et organisations de porter à l'attention du conseil des droits de l'homme des cas de violation des droits humains.

- Plateforme de dialogues

- Travaux de groupes chargés de faire évoluer les instruments juridiques relatifs aux droits humains.

À travers ces mécanismes, le Conseil s'affirme comme pilier de la gouvernance mondiale des droits humains, combinant mécanismes de contrôle souple et

Vient ensuite les procédures de contrôle fondées sur les rapports de l'État. Les comités onusiens institués par les différentes conventions spécialisées assurent un suivi du respect des obligations découlant de ces conventions pour les États parties, à travers une procédure de contrôle fondée sur les rapports étatiques.

Dans le cas des deux pactes internationaux de 1966, nous avons d'une part le **Comité des droits de l'homme** (en charge de veiller au respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques) et le **Comité des droits économiques, sociaux et culturels** (veille au respect du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

- Le comité des droits de l'homme : formé de 18 experts indépendants, siège à Genève, les États parties doivent soumettre auprès du comité un rapport initial dans l'année suivant l'entrée en vigueur du pacte, puis des

rapports périodiques selon les demandes formulées par le comité. Avant chaque examen, une liste de point est transmis a l'Etat par le comité pour préciser les informations attendues.

Le comité publie également des observations générales, a travers lesquelles sont né des interprétations, des stipulations du pacte, interprétations que les Etats membres vont devoir respecter. Il s'agit ttefois dnas le cadre de cette activité, plutôt d'une autorité morale, néanmoins ces recommandations sont souvent suivis de législations -

- Comité des droits économiques sociaux et culturels : créé en 1985, les Etats partis doivent présenter un rapport initial après la ratification du pacte, dans les 2 ans suivant la ratification, puis un rapport tous les 5 ans. Le comité va analyser le rapport, formuler des appréciations et adresser des recommandations que les Etats sont tenus de respecter. Cette procédure reste ttefois dépourvue de contrainte, et la portée est limitée par la dimension politique des organes de suivi.

On constate qu'au niveau onusien, le contrôle du respect des obligations contractées par les Etats a la suite de la ratification des diff conventions est fondamentalement basé sur la volonté politique de chacun d'eux, et l'acceptation de coopération. Les seules conséquences sont le refus du fond monétaire international ou de la banque mondiale d'apporter l'aide financière apportée par les Etats ou d'accorder les prêts sollicités en cas d'opposition de suivre les recommandations formulée par les diff comités.

Paragraphe 2 : Le contrôle sur saisine d'un Etats ou d'un particulier

Outre les rapports périodiques, certains organes onusiens peuvent être directement saisis par les Etats ou des particuliers a conditions que les Etats aient reconnu la compétence des organes onusiens.

- L'article 41 du pacte relatif aux droits civils et politiques autorisent les communications inter-étatique (un Etats peut dénoncer une violation commise par un autre Etat) mais en pratique cette voix est peu utilisée. La plus utilisée est la voie des plaintes des particuliers. Le protocole facultatif du pacte permet aux indiv de saisir directement le comité de droits de l'homme. Au niveau des conditions de recevabilité de ces plaines, il faut que tte ces voies de recours interne soit épuisés pour pouvoir saisir.

Le comité ne vas pas examiner la communication si la question posée est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale. Le comité, pour se prononcer, tient des séances a huit clos, et a l'issu de l'examen des communications, le comité fait par de ses constatations a l'Etat parti concerné et aux particuliers ayant transmis la communication.

De manière similaire, le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits eco, sociaux et culturels confère au comité créé en son sein la compétence pour examiner des communications individuelles ou inter-étatique. Cette possibilité de saisir le comité est conditionné a l'acceptation préalable de la compétence du comité par l'Etat parti dont est ressortissant la personne envoyant la communication.

La France a ratifié ce protocole en 2014.

- En vertu de l'article 3 du protocole, le comité refuse d'examiner les communications en l'absence de l'épuisement de voies de recours interne. De même le comité déclare irrecevable tte communication qui n'est pas présentée dans les 12 mois suivant l'épuisement des recours internes sauf dans les cas ou l'auteur peut démontrer qu'il a été dans l'impossibilité de présenter la communication dans ce délais.

La communication va aussi être rejetée si elle est mal fondée, si elle repose exclusivement sur des info diffusée par les médias, si la communication est anonyme ou si elle est abusive, ou encore si elle porte sur des faits antérieurs

a la date d'entrée en vigueur du protocole a l'égard de l'Etat parti intéressé.

- En vertu de l'article 9 du protocole, le comité, après examination individuelle, transmet ses constatations et ses recommandations aux parties intéressées. L'Etat parti concerné dispose de 6 mois pour soumettre au comité une réponse écrite contenant des infos sur toutes les actions menées pour répondre aux constatations et recommandations faites par le comité.

Le comité peut inviter l'Etat partie a lui soumettre un complément d'info sur les mesures prises en réponses a ses constatations, ou a ses éventuelles recommandations.

Ces procédures demeurent ttefois non contraignantes, elles permettent la dénonciation publique des violations et peuvent favoriser la conciliation mais n'imposent aucune sanction, ce qui explique la réticence voire le refus de la part de certains Etats de respecter les recommandation formulées par les diff comités.

Néanmoins les décisions rendues dans le cadre de ces procédures ont souvent marqué des avancées concrètes dans la protection internationale des D&L :

- [Affaire Toonen c/ Australie 1994](#), dans laquelle le comité des droits de l'homme a jugé la criminalisation de l'homosexualité en Australie contraire a l'article 17 du PIDCP.

- [Affaire Ayden c/ Turquie 1997](#), dans laquelle a été reconnue la pratique systématique des actes de torture, ce qui a conduit le comité de constater la violation des [article 7 et 10 du PIDCP](#). Le comité a invité la Turquie a procéder à la réforme des pratiques policières.

Malgré le caractère non contraignant, cette procédure contribue a la progression de protection des D&L.

Or, l'analyse de la JP des comités onusiens permet de constater que les auteurs de communication individuelles sont généralement des ressortissants d'Etats qui ne font pas parti des systèmes régionaux de protection des D&L.

Ces comités représentent pour les ressortissants de certains pays le seul moyen d'obtenir la reconnaissance du statut de victime.

Examen :

* Quelles sont les instruments de garantie constitutionnelle de D&L ?

- En France il y a le bloc de constitutionnalité (norme écrites et normes non écrites)

-> Au moins une réponse d'une page pour chacune des questions